

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 24 Sfar 1414 - 13 Août 1993

136^{ème} année

N° 60

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur

Tableau parcellaire 1211

Ministère des Affaires Etrangères

Arrêtés du ministre des affaires étrangères du 27 juillet 1993, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement des inspecteurs financiers centraux, des inspecteurs financiers, d'attachés financiers et des contrôleurs financiers des affaires étrangères 1211

Ministère des Finances

Décret n° 93-1603 du 26 juillet 1993, portant exonération de l'union nationale des aveugles et de la coopérative artisanale des aveugles de Tunisie de la taxe sur la valeur ajoutée 1217

Décret n° 93-1604 du 26 juillet 1993, portant fixation des régimes fiscaux à l'acquisition des navires destinés au transport de marchandises et des véhicules de transport de personnes ou des marchandises 1218

Décret n° 93-1605 du 26 juillet 1993, portant suspension du prélèvement dû à l'importation des viandes bovines congelées 1219

Ministère de l'Agriculture

Arrêté des ministres de l'agriculture et de l'éducation et des sciences du 29 juillet 1993, fixant la liste des spécialités dans lesquelles sont délivrés les diplômes de doctorat de spécialité et de doctorat d'Etat en sciences agronomiques 1219

Arrêté du ministre de l'agriculture du 29 juillet 1993, complétant l'arrêté du 14 septembre 1992 organisant et fixant les attributions de l'unité de réalisation du projet de développement agricole et de pêche dans le plateau de Sidi M'haddeb 1219

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Tableau parcellaire 1220

Arrêtés du ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 juillet 1993, prescrivant les opérations de délimitation ou de révision de la délimitation du domaine public maritime des gouvernorats de Tunis et de Ben Arous	1220
Ministère des Communications	
Décret n° 93-1606 du 27 juillet 1993, portant organisation administrative et financière de l'office national de la télédiffusion (O.N.T.)	1221
Ministère de L'Education et des Sciences	
Maintien en activité dans le secteur public	1222
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 29 juillet 1993, complétant l'arrêté du 3 février 1990, fixant la liste des départements et des unités de recherches, dans les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	1222
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 29 juillet 1993, fixant la composition et le fonctionnement du comité des projets et programmes universitaires	1223
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 29 juillet 1993, fixant la composition et le fonctionnement du comité national d'évaluation	1223
Ministère de la Culture	
Décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, fixant l'organisation de l'institut national du patrimoine et les modalités de son fonctionnement	1224
Ministère des Affaires Sociales	
Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 5 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale des entreprises de presse écrite	1228
Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale des fabricants de produits d'entretien et d'insecticides	1234
Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale des cafés, bars, restaurants et établissements similaires.....	1239
Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale des minoteries	1242
Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale du commerce des matériaux de construction, du bois et des produits sidérurgiques.....	1246
Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance	
Décret n° 93-1601 du 26 juillet 1993, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la société "Promosport"	1253

Avis et Communications

Ministère des Communications	
Avis aux titulaires des comptes à la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie	1255

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Tableau parcellaire
Commune de Sousse

Tableau parcellaire rectificatif d'un immeuble exproprié au profit de la commune de Sousse par le décret n° 86-1311 du 18 décembre 1986 (en application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique).

N° d'ordre	N° de la parcelle	N° du titre foncier	Superficie	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	958 S	19701 Sousse	5929 m2	Héritiers de Mohamed Ben Hassen El Ayachi ses enfants : Hassine - Mohamed - Mustapha - Fauma dite Fafani.
8	943 S	20807	3912 m2	Hassen - Mustapha - Bouraoui - Mahmoud - Bechira - Zeneb, enfants de Mr Hédi Ben Hassen Ayechi. Rafik fils de Mohamed Bouraoui. Les héritiers de Tahar fils de Mohamed Bouraoui : son épouse : Chérifa Bent Ahmed Ayachi et ses enfants Ahmed - Mohamed - Zohra - Hédi - Emna et Henda.
25	946 S	19624 Sousse	4637 m2	Tijani - Fethia enfants : Hadj Mohamed Ben Mahmoud Chaouech Bouraoui. Ahmed Ben Abdelaziz Ben Hassen Ayechi.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 27 juillet 1993, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves et du concours interne sur épreuves pour le recrutement des inspecteurs financiers centraux des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, fixant le statut particulier du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères,

Arrête :

Article premier. - Le recrutement par voie de concours des inspecteurs financiers centraux des affaires étrangères est organisé conformément aux dispositions ci-après :

- Soit par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme équivalent à caractère financier ou de gestion et âgés de trente-cinq ans au plus à la date du concours

- Soit par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux inspecteurs financiers des affaires étrangères qui à la date du concours ont accompli au moins, cinq ans d'ancienneté dans leur grade

- Soit par voie de concours externe et interne en même temps.

Art. 2. - Un arrêté d'ouverture du concours pris par le ministre des affaires étrangères déterminera :

- la voie de recrutement adoptée
- le nombre des emplois mis en concours et les pourcentages réservés au concours externe et au concours interne lorsque ces deux concours sont ouverts en même temps
- la date de clôture du registre d'inscription des candidatures
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les membres du jury sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions et éventuellement faire appel à toute personne qualifiée pour la préparation des sujets, la correction des épreuves et la participation aux délibérations.

Art. 4. - Les candidats au concours externe doivent adresser leur demande par voie postale accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de la carte d'identité nationale
- un extrait de l'acte de naissance n'ayant pas plus d'une année à la date du concours
- un extrait du casier judiciaire, ou de la fiche anthropométrique, ayant moins d'une année à la date du concours
- une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours.

Les candidats ayant un diplôme émis par une institution universitaire étrangère doivent fournir en plus de leur diplôme une attestation d'équivalence délivrée par le ministère de l'éducation et des sciences.

- un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions d'inspecteur financier central des affaires étrangères, aussi bien sur le territoire tunisien qu'à l'étranger.

Les candidats au concours interne doivent acheminer leur demande par la voie hiérarchique.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture du registre d'inscription des candidatures est obligatoirement rejetée; le cachet de la poste ou du bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - Le concours comporte quatre épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission définitive :

A - Les épreuves écrites :

1 - épreuve de culture générale (coef : 4, durée : 4h.)

2 - épreuve d'organisation politique et administrative de la Tunisie (coef : 3, durée : 3h.)

3 - épreuve de législation financière (coef : 3, durée 3h.)

4 - épreuve de langue vivante étrangère consistant en la traduction d'un texte, à caractère financier, en langue arabe ou en langue française, au choix de jury, dans l'une des langues étrangères suivantes choisie par le candidat : l'Allemand, l'Anglais, l'Espagnol, ou l'Italien (coef : 1, durée : 3h.).

B - L'épreuve orale :

Cette épreuve porte sur le programme des épreuves écrites. Elle consiste en un exposé de 10 minutes suivi d'une discussion de 10 minutes avec les membres du jury. Elle doit être précédée d'une préparation de 20 minutes (coef : 2).

Le programme de ces épreuves est fixé en annexe jointe.

Art. 7. - Les épreuves écrites sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins une des trois premières épreuves en langue arabe.

Les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue arabe sont tenus de rédiger au moins une des trois premières épreuves en langue française.

Art. 8. - Les copies des épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Les notes sont exprimées en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est égal ou supérieur à quatre points, la copie sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs; la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 9. - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt dans une épreuve, à l'exception de l'épreuve de langue vivante étrangère, est éliminatoire.

La note définitive est multipliée par le coefficient fixé pour chacune des épreuves à l'article 6 ci-dessus.

Art. 10. - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de 110 points au minimum.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum 130 points dans l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Si plusieurs candidats obtiennent le même total la priorité est accordée :

a) lorsqu'il s'agit du concours externe : au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve de culture générale. Au cas où cette note est la même la priorité est accordée au candidat le plus âgé.

b) lorsqu'il s'agit du concours interne : au candidats le plus ancien dans le grade d'inspecteur financier des affaires étrangères. Au cas où cette ancienneté est la même la priorité est accordée au candidat le plus âgé.

Art. 12. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1) d'utiliser tout document autre que ceux éventuellement autorisés par le jury de l'examen

2) de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur

3) de sortir de la salle sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves

4) de quitter définitivement le lieu de l'examen sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, le non respect de ces dispositions entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par lui et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition du jury de l'examen.

Art. 13. - Le jury dresse, dans la limite du nombre total des emplois vacants, la liste des candidats déclarés admis définitivement classés par ordre de mérite.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'inspecteur financier central des affaires étrangères est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Tunis, le 27 juillet 1993.

Le Ministre des Affaires Etrangères
Habib Ben Yahia

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

- Concours pour le recrutement d'inspecteurs financiers centraux des affaires étrangères

Programme du concours

1 - Culture générale :

Une question d'ordre général ou sur l'actualité nationale ou internationale

2 - Organisation politique et administrative de la Tunisie :

a) Organisation politique :

- la constitution Tunisienne
- le Président de la République
- le conseil d'Etat
- le conseil économique et social.

b) Organisation administrative :

- l'administration centrale
- l'administration locale et les collectivités publiques locales
- les établissements publics
- les entreprises publiques
- statuts des personnels du ministère des affaires étrangères
- organisation, fonctionnement et attributions du ministère des affaires étrangères
- les contrats administratifs et les marchés publics
- le domaine public

- le domaine privé de l'Etat et les collectivités publiques locales
- le contentieux administratif
- statut général des personnels de la fonction publique (loi n° 83-112 du 12 décembre 1983).

3 - Législation financière :

a) Le budget de l'Etat et des collectivités publiques :

- structure du budget
- préparation du budget
- vote du budget
- règlement du budget
- budgets annexes
- les fonds spéciaux
- régie d'avances
- budget des établissements publics et des collectivités publiques locales.

b) La comptabilité publique :

- le code de la comptabilité publique
- comptabilité des établissements publics et des collectivités publiques locales

- la cour des comptes
- la cour de discipline budgétaire.

c) le trésor :

- rôle du trésor dans l'exécution du budget
- équilibre budgétaire et de trésorerie
- suivi des ressources du titre II du budget
- suivi de l'exécution du budget
- rôle du trésor en matière de coopération internationale.

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 27 juillet 1993, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves et du concours interne sur épreuves pour le recrutement des inspecteurs financiers des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, fixant le statut particulier du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères,

Arrête :

Article premier. - Le recrutement par voie de concours des inspecteurs financiers des affaires étrangères est organisé conformément aux dispositions ci-après :

- soit par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère financier ou de gestion et âgés de trente cinq ans au plus à la date du concours

- soit par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux attachés financiers des affaires étrangères qui à la date du concours ont accompli au moins, cinq ans d'ancienneté dans leur grade

- soit par voie de concours externe et interne en même temps.

Art. 2. - Un arrêté d'ouverture du concours pris par le ministre des affaires étrangères déterminera :

- la voie de recrutement adoptée
- le nombre des emplois mis en concours et les pourcentages réservés au concours externe et au concours interne lorsque ces deux concours sont ouverts en même temps

- la date de clôture du registre d'inscription des candidatures
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les membres du jury sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions et éventuellement faire appel à toute personne qualifiée pour la préparation des sujets, la correction des épreuves et la participation aux délibérations.

Art. 4. - Les candidats au concours externe doivent adresser leur demande par voie postale accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de la carte d'identité nationale
- un extrait de l'acte de naissance n'ayant pas plus d'une année à la date du concours
- un extrait du casier judiciaire, ou de la fiche anthropométrique, ayant moins d'une année à la date du concours
- une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours.

Les candidats ayant un diplôme émis par une institution universitaire étrangère doivent fournir en plus de leur diplôme une attestation d'équivalence délivrée par le ministère de l'éducation et des sciences.

- un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions d'inspecteur financier des affaires étrangères, aussi bien sur le territoire tunisien qu'à l'étranger.

Les candidats au concours interne doivent adresser leur demande par la voie hiérarchique.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture du registre d'inscription des candidatures est obligatoirement rejetée; le cachet de la poste ou du bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - Le concours comporte quatre épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission définitive :

A - Les épreuves écrites :

- 1 - épreuve de culture générale (coefficient : 4, durée : 4h.)
- 2 - épreuve d'organisation politique et administrative de la Tunisie (coefficient : 2, durée : 3h.)

- 3 - épreuve de législation financière (coefficient : 2, durée 3h.)

- 4 - épreuve de langue vivante étrangère consistant en la traduction d'un texte, à caractère financier, en langue arabe ou en langue française, au choix de jury, dans l'une des langues étrangères suivantes choisie par le candidat : l'Allemand, l'Anglais, l'Espagnol, ou l'Italien (coefficient : 1, durée : 3h.).

B - L'épreuve orale :

cette épreuve porte sur le programme des épreuves écrites. Elle consiste en un exposé de 10 minutes suivi d'une discussion de 10 minutes avec les membres du jury. Elle doit être précédée d'une préparation de 20 minutes (coefficient : 2).

Le programme de ces épreuves est fixé en annexe jointe.

Art. 7. - Les épreuves écrites sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins une des trois premières épreuves en langue arabe.

Les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue arabe sont tenus de rédiger au moins une des trois premières épreuves en langue française.

Art. 8. - Les copies des épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Les notes sont exprimées en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est égal ou supérieur à quatre points, la copie sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs; la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 9. - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt dans une épreuve, à l'exception de l'épreuve de langue vivante étrangère, est éliminatoire.

La note définitive est multipliée par le coefficient fixé pour chacune des épreuves à l'article 6 ci-dessus.

Art. 10. - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de 90 points au minimum.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n'a obtenu au minimum 110 points dans l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Si plusieurs candidats obtiennent le même total la priorité est accordée :

a) lorsqu'il s'agit du concours externe : au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve de culture générale. Au cas où cette note est la même la priorité est accordée au candidat le plus âgé.

b) lorsqu'il s'agit du concours interne : au candidat le plus ancien dans le grade d'attaché financier des affaires étrangères. Au cas où cette ancienneté est la même la priorité est accordée au candidat le plus âgé.

Art. 12. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1) d'utiliser tout document autre que ceux éventuellement autorisés par le jury de l'examen

2) de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur

3) de sortir de la salle sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves

4) de quitter définitivement le lieu de l'examen sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, le non respect de ces dispositions entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par lui et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition du jury de l'examen.

Art. 13. - Le jury dresse, dans la limite du nombre total des emplois vacants, la liste des candidats déclarés admis définitivement classés par ordre de mérite.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'inspecteur financier des affaires étrangères est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Tunis, le 27 juillet 1993.

Le Ministre des Affaires Etrangères
Habib Ben Yahia

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Concours pour le recrutement d'inspecteurs
financiers des affaires étrangères

Programme du concours

1 - culture générale :

une question d'ordre général ou sur l'actualité nationale ou internationale

2 - organisation politique et administrative de la Tunisie :

a) organisation politique :

- la constitution Tunisienne

- le Président de la République

- le conseil d'Etat

- le conseil économique et social.

b) organisation administrative :

- l'administration centrale

- l'administration locale et les collectivités publiques locales

- les établissements publics

- les entreprises publiques

- statuts des personnels du ministère des affaires étrangères

- organisation, fonctionnement et attributions du ministère des affaires étrangères

- les contrats administratifs et les marchés publics

- le domaine public

- le domaine privé de l'Etat et les collectivités publiques locales

- le contentieux administratif

- statut général des personnels de la fonction publique (loi n° 83-112 du 12 décembre 1983).

3 - législation financière :

a) le budget de l'Etat et des collectivités publiques :

- structure du budget

- préparation du budget

- vote du budget

- règlement du budget

- budgets annexes

- les fonds spéciaux

- régie d'avances

- budget des établissements publics et des collectivités publiques locales.

b) la comptabilité publique :

- le code de la comptabilité publique

- comptabilité des établissements publics et des collectivités publiques locales

- la cour des comptes

- la cour de discipline budgétaire.

c) le trésor :

- rôle du trésor dans l'exécution du budget

- équilibre budgétaire et de trésorerie

- suivi des ressources du titre II du budget

- suivi de l'exécution du budget

- rôle du trésor en matière de coopération internationale.

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 27 juillet 1993, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves et du concours interne sur épreuves pour le recrutement d'attachés financiers des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, fixant le statut particulier du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères,

Arrête :

Article premier. - Le recrutement par voie de concours d'attachés financiers des affaires étrangères est organisé conformément aux dispositions ci-après :

- soit par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats ayant accompli avec succès deux (2) années d'études supérieures et âgés de trente cinq ans au plus à la date du concours

- soit par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux contrôleurs financiers des affaires étrangères qui à la date du concours ont accompli au moins, cinq ans d'ancienneté dans leur grade

- soit par voie de concours externe et interne en même temps.

Art. 2. - Un arrêté d'ouverture du concours pris par le ministre des affaires étrangères déterminera :

- la voie de recrutement adoptée

- le nombre des emplois mis en concours et les pourcentages réservés au concours externe et au concours interne lorsque ces deux concours sont ouverts en même temps

- la date de clôture du registre d'inscription des candidatures

- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les membres du jury sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions et éventuellement faire appel à toute personne qualifiée pour la préparation des sujets, la correction des épreuves et la participation aux délibérations.

Art. 4. - Les candidats au concours externe doivent adresser leur demande par voie postale accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de la carte d'identité nationale

- un extrait de l'acte de naissance n'ayant pas plus d'une année à la date du concours

- un extrait du casier judiciaire, ou de la fiche anthropométrique, ayant moins d'une année à la date du concours

- une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours.

Les candidats ayant un diplôme émis par une institution universitaire étrangère doivent fournir en plus de leur diplôme une attestation d'équivalence délivrée par le ministre de l'éducation et des sciences.

- un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions d'attaché financier des affaires étrangères, aussi bien sur le territoire Tunisien qu'à l'étranger.

Les candidats au concours interne doivent acheminer leur demande par la voie hiérarchique.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture du registre d'inscription des candidatures est obligatoirement rejetée; le cachet de la poste ou du bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - Le concours comporte quatre épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission définitive :

A - les épreuves écrites :

- 1 - épreuve de culture générale (coefficient : 3, durée : 4h.)

- 2 - épreuve d'organisation politique et administrative de la Tunisie (coefficient : 2, durée : 3h.)

- 3 - épreuve de législation financière (coefficient : 3, durée 3h.)

- 4 - épreuve de langue vivante étrangère consistant en la traduction d'un texte, à caractère financier, en langue arabe ou en langue française, au choix de jury, dans l'une des langues étrangères suivantes choisie par le candidat : l'Allemand, l'Anglais, l'Espagnol, ou l'Italien (coefficient : 1, durée : 1h.).

B - l'épreuve orale :

cette épreuve porte sur le programme des épreuves écrites. Elle consiste en un exposé de 10 minutes suivi d'une discussion de 10 minutes avec les membres du jury. Elle doit être précédée d'une préparation de 20 minutes (coefficient : 2).

Le programme de ces épreuves est fixé en annexe jointe.

Art. 7. - Les épreuves écrites sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins une des trois premières épreuves en langue arabe.

Les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue arabe sont tenus de rédiger au moins une des trois premières épreuves en langue française.

Art. 8. - Les copies des épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Les notes sont exprimées en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est égal ou supérieur à quatre points, la copie sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs; la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 9. - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt dans une épreuve, à l'exception de l'épreuve de langue vivante étrangère, est éliminatoire.

La note définitive est multipliée par le coefficient fixé pour chacune des épreuves à l'article 6 ci-dessus.

Art. 10. - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de 110 points au minimum.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être déclaré s'il n'a obtenu au minimum 130 points dans l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Si plusieurs candidats obtiennent le même total la priorité est accordée :

- a) lorsqu'il s'agit du concours externe : au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve de culture générale. Au cas où cette note est la même la priorité est accordée au candidat le plus âgé.

- b) lorsqu'il s'agit du concours interne : au candidat le plus ancien dans le grade de contrôleur financier des affaires étrangères. Au cas où cette ancienneté est la même la priorité est accordée au candidat le plus âgé.

Art. 12. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

- 1) d'utiliser tout document autre que ceux éventuellement autorisés par le jury de l'examen

- 2) de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur

- 3) de sortir de la salle sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves

- 4) de quitter définitivement le lieu de l'examen sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, le non respect de ces dispositions entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par lui et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition du jury de l'examen.

Art. 13. - Le jury dresse, dans la limite du nombre total des emplois vacants, la liste des candidats déclarés admis définitivement classés par ordre de mérite.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'attaché financier des affaires étrangères est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Tunis, le 27 juillet 1993.

Le Ministre des Affaires Etrangères
Habib Ben Yahia

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoul

ANNEXE

Concours pour le recrutement d'attachés financiers des affaires étrangères

Programme du concours

1 - Culture générale :

une question d'ordre général ou sur l'actualité nationale ou internationale

2 - organisation politique et administrative de la Tunisie :

a) organisation politique :

- la constitution Tunisienne
- le Président de la République
- le conseil d'Etat
- le conseil économique et social.

b) organisation administrative :

- l'administration centrale
- l'administration locale et les collectivités publiques locales
- les établissements publics
- les entreprises publiques
- statuts des personnels du ministère des affaires étrangères
- organisation, fonctionnement et attributions du ministère des affaires étrangères
- les contrats administratifs et les marchés publics
- le contentieux administratif
- statut général des personnels de la fonction publique (loi n° 83-112 du 12 décembre 1983).

3 - législation financière :

- les principes du budget
- le budget de l'Etat et des collectivités publiques locales

*** élaboration et vote du budget**

*** exécution des dépenses publiques**

- le contrôle de l'exécution du budget :

*** le contrôle administratif**

*** le contrôle juridictionnel**

*** le contrôle politique**

- le trésor

- rôle des services du trésor

- les comptables du trésor.

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 27 juillet 1993, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement des contrôleurs financiers des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, fixant le statut particulier du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères,

Arrête :

Article premier. - Le recrutement des contrôleurs financiers des affaires étrangères est organisé par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et âgés de trente cinq (35) ans au plus à la date du concours.

Art. 2. - Un arrêté d'ouverture du concours pris par le ministre des affaires étrangères déterminera :

- le nombre des emplois mis en concours
- la date de clôture du registre d'inscription des candidatures
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les membres du jury sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions et éventuellement faire appel à toute personne qualifiée pour la préparation des sujets, la correction des épreuves et la participation aux délibérations.

Art. 4. - Les candidats au concours externe doivent adresser leur demande par voie postale accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de la carte d'identité nationale
- un extrait de l'acte de naissance n'ayant pas plus d'une année à la date du concours
- un extrait du casier judiciaire, ou de la fiche anthropométrique, ayant moins d'une année à la date du concours
- une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours.

Les candidats ayant un diplôme émis par une institution universitaire étrangère doivent fournir en plus de leur diplôme une attestation d'équivalence délivrée par le ministre de l'éducation et des sciences.

- un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions de contrôleur financier des affaires étrangères, aussi bien sur le territoire Tunisien qu'à l'étranger.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture du registre d'inscription des candidatures est obligatoirement rejetée; le cachet de la poste ou du bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - Le concours comporte quatre épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission définitive :

A - Les épreuves écrites :

1 - Epreuve de culture générale (coef : 3, durée : 4h.)

2 - Epreuve d'organisation politique et administrative de la Tunisie (coef : 2, durée : 3h.)

3 - Epreuve de législation financière (coef : 2, durée 3h.)

4 - Epreuve de langue vivante étrangère consistant en la traduction d'un texte, à caractère financier, en langue arabe ou en langue française, au choix de jury, dans l'une des langues étrangères suivantes choisie par le candidat : l'Allemand, l'Anglais, l'Espagnol, ou l'Italien (coef : 1, durée : 1h.).

B - L'épreuve orale :

Cette épreuve porte sur le programme des épreuves écrites. Elle consiste en un exposé de 10 minutes suivi d'une discussion de 10 minutes avec les membres du jury. Elle doit être précédée d'une préparation de 20 minutes (coefficient : 2).

Le programme de ces épreuves est fixé en annexe jointe.

Art. 7. - Sous peine de nullité, l'une des trois premières épreuves écrites doit être obligatoirement rédigée en langue arabe.

Art. 8. - Les copies des épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Les notes sont exprimées en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est égal ou supérieur à quatre (4) points, la copie sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction; la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 9. - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt dans une épreuve, à l'exception de l'épreuve de langue vivante étrangère, est éliminatoire.

La note définitive est multipliée par le coefficient fixé pour chacune des épreuves à l'article 6 ci-dessus.

Art. 10. - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de 80 points au minimum.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum 100 points dans l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Si plusieurs candidats obtiennent le même total la priorité est accordée au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve de culture générale. Au cas où cette note est la même la priorité est accordée au candidat le plus âgé.

Art. 12. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1) d'utiliser tout document autre que ceux éventuellement autorisés par le jury de l'examen

2) de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur

3) de sortir de la salle sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves

4) de quitter définitivement le lieu de l'examen sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, le non respect de ces dispositions entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par lui et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition du jury de l'examen.

Art. 13. - Le jury dresse, dans la limite du nombre total des emplois vacants, la liste des candidats déclarés admis définitivement classés par ordre de mérite.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de contrôleur financier des affaires étrangères est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Tunis, le 27 juillet 1993.

Le Ministre des Affaires Etrangères
Habib Ben Yahia

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Concours pour le recrutement des contrôleurs financiers des affaires étrangères

Programme du concours

1 - Culture générale :

une question d'ordre général ou sur l'actualité nationale ou internationale

2 - organisation politique et administrative de la Tunisie :

a) organisation politique :

- la constitution Tunisienne

- le Président de la République

- le conseil d'Etat

- le conseil économique et social.

b) organisation administrative :

- l'administration centrale

- l'administration locale et les collectivités publiques locales

- les établissements publics

- les entreprises publiques

- statuts des personnels du ministère des affaires étrangères

- organisation, fonctionnement et attributions du ministère des affaires étrangères

- les contrats administratifs et les marchés publics

- statut général des personnels de la fonction publique (loi n° 83-112 du 12 décembre 1983).

3 - législation financière :

- les principes du budget

- le budget de l'Etat et des collectivités locales

* élaboration et vote du budget

* exécution des dépenses publiques

- le contrôle de l'exécution du budget :

* le contrôle administratif

* le contrôle juridictionnel

* le contrôle politique

- le trésor

- rôle des services du trésor

- les comptables du trésor.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 93-1603 du 26 juillet 1993, portant exonération de l'union nationale des aveugles et de la coopérative artisanale des aveugles de Tunisie de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment le paragraphe 6 du tableau A qui lui est annexé,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article Premier. - L'union nationale des aveugles et la coopérative artisanale des aveugles de Tunisie sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée due sur leurs chiffre d'affaires.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-1604 du 26 juillet 1993, portant fixation des régimes fiscaux à l'acquisition des navires destinés au transport de marchandises et des véhicules de transport de personnes ou des marchandises.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié ou complété par les textes subséquents,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation et notamment son article 6,

Vu la loi n° 90-21 du 19 mars 1990, portant promulgation du code des investissements touristiques,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment son article 77,

Vu l'avis du ministre de l'économie nationale, du ministre de transport et du ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont suspendus les droits de douanes y compris le minimum légal de perception dus à l'importation des navires destinés pour le transport de marchandises relevant de la position n° 89-01 du tarif des droits de douane.

Art. 2. - Sont suspendus les droits de douane y compris le minimum légal de perception et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des équipements suivants destinés au transport international routier de marchandises :

- tracteurs routiers dont la capacité excède 38 tonnes
- semi-remorques d'une longueur excédant 12,5 mètres
- groupes frigorifiques intégrés dans le matériel de transport
- sellettes
- équipements de freinage électrique
- engins de manutention à l'exclusion des chariots manuels de manutention
- camions dont la capacité excède 38 tonnes.

Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à l'acquisition des équipements suivants destinés au transport international routier de marchandises fabriqués ou montés localement :

- tracteurs routiers
- semi-remorques
- ridelles
- remorques citernes
- engins manuels de manutention
- camions et remorques.

Le régime fiscal privilégié prévu par le présent article est accordé par arrêté du ministère des finances après autorisation du ministère du transport.

Art. 3. - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due sur :

- les bus de transport collectif de personnes fabriqués ou montés localement et acquis par les entreprises de transport collectif public de personnes, les agences de voyages et les hôtels ayant deux cents lits au moins

- les mini-bus et les micro-bus de transport rural fabriqués ou montés localement et acquis par les entreprises de transport collectif public de personnes.

L'avantage prévu par le présent article est accordé :

- aux entreprises de transport collectif public de personnes par arrêté du ministre des finances après autorisation du ministre du transport

- aux hôtels et agences de voyage par arrêté du ministre des finances établi sur proposition du ministre du tourisme et de l'artisanat.

Art. 4. - Sont suspendus la taxe sur la valeur ajoutée et le droit de consommation dus sur les véhicules tout terrain acquis :

- dans le cadre de projets de tourisme saharien

- ou dans le cadre de projets de tourisme de chasse dans les zones montagneuses fixées par arrêté du ministre de l'agriculture dans la limite d'un seul véhicule par hôtel implanté dans les régions de l'ouest du pays.

Cet avantage est accordé aux projets touristiques approuvés et ce par arrêté du ministre des finances établi sur proposition du ministre du tourisme et de l'artisanat.

Art. 5. - Les véhicules automobiles repris sous le numéro de position 87-03 du tarif des droits de douane et destinés au renouvellement du parc des voitures "taxis" et "louages" bénéficient dans la limite de 1100 véhicules neufs à utiliser comme taxis et de 430 véhicules neufs à utiliser comme louages :

- de la réduction du taux des droits de douane à 10 %

- de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus à l'importation.

Les avantages prévus par le présent article sont accordés aux personnes qui disposaient et exploitaient avant le 28 février 1989 des autorisations de transport public de personnes par voitures de "taxis" et "louages".

Art. 6. - Les véhicules automobiles repris sous le numéro de position 87-03 du tarif des droits de douane et destinés à l'extension du parc des voitures "taxis" et "louages" bénéficient de la suspension du droit de consommation dû à l'importation et ce dans la limite de 300 véhicules neufs à utiliser comme taxis et de 220 véhicules neufs à utiliser comme louages.

L'avantage prévu par le présent article est accordé aux personnes disposant d'une nouvelle autorisation de transport public de personnes pour l'exploitation de voitures de "taxis" ou de "louages" après le 27 février 1989.

Art. 7. - Les véhicules destinés au transport rural, autres que ceux prévus à l'alinéa 2 de l'article 3, bénéficient dans la limite d'un contingent de 300 véhicules neufs :

- de la réduction du taux des droits de douane à 10 %

- de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus à l'importation.

Art. 8. - Les régimes fiscaux privilégiés prévus par les articles 5, 6 et 7 ci-dessus sont accordés une seule fois durant une période de 5 ans au vu d'un arrêté établi par le ministre des finances après avis de la commission nationale créée en l'objet par l'arrêté du Premier ministre en date du 8 juin 1991.

Art. 9. - Les certificats d'immatriculation des moyens de transport bénéficiant des avantages fiscaux prévus par le présent décret doivent comporter la mention suivante : "non cessible pendant cinq ans" à compter de la date d'immatriculation en Tunisie.

Art. 10. - Les moyens de transport bénéficiant du régime fiscal privilégié peuvent être cédés pour être réaffectés à la même utilisation aux seules personnes munies d'un arrêté d'octroi d'un régime fiscal approprié au véhicule objet de la cession. Toutefois, les nouveaux certificats d'immatriculation doivent comporter la mention "non cessible" avec indication de la période restante par rapport aux cinq années prévues par l'article 9 du présent décret.

La cession de ces moyens de transport avant l'expiration de ce délai de cinq ans, en vue de les destiner à un autre usage, est

soumise à l'acquittement des droits et taxes dus. Dans ce cas, les droits et taxes sont liquidés sur la base de la valeur du véhicule et des taux en vigueur à la date de la cession.

Art. 11. - La durée de validité des arrêtés d'avantages fiscaux prévus par le présent décret est fixée à un an à partir de la date de leur émission. Cette durée peut être prorogée dans les cas dûment justifiés.

Art. 12. - Les infractions sont constatées et poursuivies conformément à la législation en vigueur.

Art. 13. - Les régimes fiscaux privilégiés prévus par le présent décret s'appliquent aux moyens de transport acquis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1993.

Art. 14. - Les ministres des finances, de l'économie nationale, du transport et du tourisme et de l'artisanat, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-1605 du 26 juillet 1993, portant suspension du prélèvement dû à l'importation des viandes bovines congelées.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié ou complété par les textes subséquents,

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 et notamment son article 52,

Vu le décret n° 90-1193 du 12 juillet 1990, relatif à l'institution d'un prélèvement à l'importation sur la viande bovine tel que modifié par le décret n° 92-1340 du 20 juillet 1992 et par le décret n° 93-1187 du 24 mai 1993,

Vu l'avis du ministre de l'économie nationale et du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est suspendu le prélèvement institué sur la viande bovine congelée relevant du numéro de position 02-02 du tarif des droits de douane et importée durant l'année 1992.

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté des ministres de l'agriculture et de l'éducation et des sciences du 29 juillet 1993, fixant la liste des spécialités dans lesquelles sont délivrés les diplômes de doctorat de spécialité et de doctorat d'Etat en sciences agronomiques.

Les ministres de l'agriculture et de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique,

Vu le décret n° 89-1039 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 73-35 du 26 janvier 1973, portant organisation de la scolarité dans les établissements d'enseignement agricole tel que modifié par le décret n° 76-38 du 10 janvier 1976,

Vu le décret n° 84-1132 du 1er octobre 1984, portant organisation du cycle de spécialisation de l'institut national agronomique de Tunisie,

Vu le décret n° 88-16 du 8 janvier 1988, portant organisation du doctorat de spécialité et du doctorat d'Etat en sciences agronomiques au sein de l'institut national agronomique de Tunisie,

Vu l'avis du conseil scientifique de l'institut national agronomique de Tunisie,

Arrête :

Article premier. - La liste des spécialités dans lesquelles sont délivrés les diplômes de doctorat de spécialité et de doctorat d'Etat en sciences agronomiques à l'institut national agronomique de Tunisie est fixée comme suit :

- sciences de la production végétale
- sciences de la production animale
- sciences halieutiques
- génie rural, eaux et forêts
- phytatrie
- économie rurale et développement
- sciences du sol
- agro-alimentaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 1992-1993 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 1993.

Le Ministre de l'Agriculture

M'Hamed Ben Rejeb

Le Ministre de l'Education et des Sciences

Mohamed Charfi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'agriculture du 29 juillet 1993, complétant l'arrêté du 14 septembre 1992 organisant et fixant les attributions de l'unité de réalisation du projet de développement agricole et de pêche dans le plateau de Sidi M'haddeb.

Le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, tel que complété par le décret n° 90-558 du 30 mars 1990 portant organisation du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 92-1536 du 22 août 1992, portant création d'une unité de réalisation du projet de développement agricole et de pêche dans le plateau de Sidi M'haddeb,

Vu l'arrêté du 14 septembre 1992, organisant et fixant les attributions de l'unité de réalisation du projet de développement agricole et de pêche dans le plateau de Sidi M'haddeb,

Arrête :

Article unique. - L'unité de réalisation du projet de développement agricole et de pêche dans le plateau de Sidi M'haddeb comprend, outre les services cités à l'article 6 de l'arrêté susvisé du 14 septembre 1992, un service de pêche.

Tunis, le 29 juillet 1993.

Le Ministre de l'Agriculture

M'Hamed Ben Rejeb

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'HABITAT**

Tableau parcellaire

Rectificatif au tableau parcellaire de terrains expropriés au profit de l'agence foncière d'habitation par le décret n° 90-492 du 2 mars 1990 paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 20 du 20 et 23 mars 1990.

(Application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976).

N° d'ordre	N° du titre foncier	N° de la parcelle sur le plan	Nature de la parcelle	Situation de la parcelle	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
4	14793 S2 Tunis (partie)	F. 271 F. 279	Terrain nu	Kélibia	57 a 66 ca	Youssef Ben Tahar Ben Mohamed Ben El Hadj Ali
10	13647 S2 Tunis	F. 270	Terrain nu	Kélibia	10 a 21 ca	Mongi, Ahmed, Mohamed, Hédi, Sallouha, Kabboura, Mamia et Kaddouja enfants de Mustapha Ben Ahmed Ben Youssef Beya Bent Ahmed Bach Tobji Kalech

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 juillet 1993, prescrivant les opérations de délimitation ou de révision de la délimitation du domaine public maritime du littoral du gouvernorat de Tunis.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu le décret du 24 septembre 1885, relatif au domaine public,

Vu le décret du 26 septembre 1887, règlementant la procédure de délimitation du domaine public et notamment ses articles 1 et 2,

Arrête :

Article premier. - Il sera procédé dans un délai de six mois à compter du présent arrêté aux opérations préparatoires de délimitation du domaine public maritime du littoral du gouvernorat de Tunis.

Art. 2. - Il est institué une commission chargée de procéder aux opérations visées à l'article premier ci-dessus et composée par :

- le directeur général des services aériens et maritime au ministère de l'équipement et de l'habitat ou son représentant (Président).

Et des membres suivants :

- le chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Tunis
- le directeur général des opérations domaniales au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières ou son représentant
- un représentant du conseil du gouvernorat de Tunis
- un représentant de la commune concernée par la délimitation ou la révision de la délimitation
- un représentant de l'office de la topographie et de la cartographie.

Art. 3. - Le président de la commission en convoquera les membres en temps opportun et prendra toutes les mesures de publicité et autres que comporte la procédure prescrite par le décret du 26 septembre 1887 susvisé.

Tunis, le 27 juillet 1993.

Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat
Ali Chaouch

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 juillet 1993, prescrivant les opérations de délimitation ou de révision de la délimitation du domaine public maritime du littoral du gouvernorat de Ben Arous.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu le décret du 24 septembre 1885, relatif au domaine public,

Vu le décret du 26 septembre 1887, règlementant la procédure de délimitation du domaine public et notamment ses articles 1 et 2,

Arrête :

Article premier. - Il sera procédé dans un délai de six mois à compter du présent arrêté aux opérations préparatoires de délimitation du domaine public maritime du littoral du gouvernorat de Ben Arous.

Art. 2. - Il est institué une commission chargée de procéder aux opérations visées à l'article premier ci-dessus et composée par :

- le directeur général des services aériens et maritime au ministère de l'équipement et de l'habitat ou son représentant (Président).

Et des membres suivants :

- le chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Ben Arous
- le directeur général des opérations domaniales au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières ou son représentant
- un représentant du conseil du gouvernorat de Ben Arous
- un représentant de la commune concernée par la délimitation ou la révision de la délimitation
- un représentant de l'office de la topographie et de la cartographie.

Art. 3. - Le président de la commission en convoquera les membres en temps opportun et prendra toutes les mesures de publicité et autres que comporte la procédure prescrite par le décret du 26 septembre 1887 susvisé.

Tunis, le 27 juillet 1993.

Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat
Ali Chaouch

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Décret n° 93-1606 du 27 juillet 1993, portant organisation administrative et financière de l'office national de la télédiffusion (O.N.T.).

Le Président de la République,

sur proposition du ministre des communications,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-09 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques,

Vu la loi n° 93-8 du 1er février 1993, portant création de l'office national de la télédiffusion (O.N.T.),

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions de révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont l'Etat détient la totalité du capital,

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989, relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat, dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre du plan et du développement régional,

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Organisation administrative

Article premier. - L'office national de la télédiffusion est administré par un conseil d'administration présidé, par un président directeur général et comprenant les membres suivants :

- Un représentant du Premier ministre
- Un représentant du ministère de l'intérieur
- Un représentant du ministère de la défense nationale
- Un représentant du ministère des finances
- Un représentant du ministère du plan et du développement régional
- Deux représentants du ministère des communications
- Un représentant du secrétariat d'Etat à l'information
- Un représentant de l'établissement de la radiodiffusion, télévision tunisienne
- Un représentant du centre d'études et de recherches de télécommunications.

Le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne, réputée compétente pour une des questions inscrites à l'ordre du jour, pour assister aux réunions du conseil avec avis consultatif.

Art. 2. - Les administrateurs sont nommés par arrêté du ministre des communications sur proposition des ministères et organismes concernés.

Art. 3. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, au moins une fois par trimestres et chaque fois que l'intérêt de l'office l'exige, et ce pour débattre des questions inscrites à l'ordre du jour

qui devra être transmis, dix jours avant la tenue de la réunion, à tous les membres du conseil d'administration, au contrôleur d'Etat et au ministère de tutelle. L'ordre du jour, doit être accompagné des documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

Art. 4. - Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

Au cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil tiendra, après 10 jours, une deuxième réunion qui sera considérée valable quelque soit le nombre des présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président directeur général est prépondérante.

Le secrétariat du conseil est assuré par un cadre de l'office désigné à cet effet par le président directeur général.

Art. 5. - Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président directeur général et un administrateur présent à cette séance.

Les procès-verbaux doivent être établis dans les dix jours suivant la réunion du conseil. Il en est transmis des copies dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date de la réunion du conseil au Premier ministre, au ministère des finances, au ministère du plan et du développement régional et au ministère des communications. Une copie du procès verbal est adressée dans les délais précités aux administrateurs et au contrôleur d'Etat.

Les copies ou extraits de délibérations, à produire en justice, à l'enregistrement ou en toute autre circonstance sont certifiés soit par le président directeur général soit par deux administrateurs.

Art. 6. - Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions prévues au chapitre III du présent décret, pour agir au nom de l'office, accomplir ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet et notamment :

1) Arrêter au plus tard le 31 août de chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que leurs schémas de financement. Il apporte éventuellement en cours d'année les modifications nécessaires à ce budget

2) Arrêter au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice le bilan et les comptes de gestion et de résultat

3) Approuver dans le cadre de la réglementation en vigueur les marchés ou conventions à conclure par l'office

4) Autoriser toutes transactions, acquisitions ou aliénation immobilières conformément à la législation en vigueur

5) Arrêter les contrats programmes et suivre leur exécution

6) Fixer l'organisation des services de l'office, le statut du personnel et le régime de rémunération conformément à la réglementation en vigueur

7) Fixer les tarifs des prestations rendues par l'office conformément à la législation et la réglementation en vigueur et en procéder à leur révision

8) Approuver tout emprunt contracté par l'office.

Le conseil d'administration délègue au président directeur général les pouvoirs qu'il juge nécessaires pour lui permettre d'assurer la direction générale de l'office.

Art. 7. - Le président directeur général de l'office est nommé par décret pris sur proposition du ministre des communications.

Art. 8. - Le président directeur général assure la direction administrative, technique et financière de l'office.

Il possède les pouvoirs de décision dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées au conseil d'administration ou qui lui sont confiées par ce dernier.

Art. 9. - Le président directeur général est chargé de l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration à qui il rend compte de sa gestion et du fonctionnement de l'office. Il prend à cet effet, et dans la limite de ses attributions toutes initiatives et décisions nécessaires.

Il est chargé notamment, et dans le cadre des règlements généraux, des directives du conseil d'administration et sous réserve des pouvoirs de ce conseil de :

- préparer les travaux et assurer la mise en application des décisions du conseil d'administration de l'office
- représenter l'office auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires
- passer les marchés dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur
- régler les traitements, salaires, indemnités et avantages des agents conformément à la législation en vigueur et procéder aux ordres de recettes et dépenses
- approuver les projets techniques et faire procéder à l'exécution de tous travaux
- assurer l'application des tarifs
- administrer l'ensemble du personnel de l'office dont il procède au recrutement et à la nomination à tous les emplois et au licenciement, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
- le président directeur général peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs sur autorisation du conseil d'administration ainsi que sa signature à des agents placés sous son autorité.

CHAPITRE II

Organisation financière

Art. 10. - Le conseil d'administration arrête chaque année, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement de l'office ainsi que le schéma de financement correspondant.

Art. 11. - Le budget de fonctionnement de l'office comprend :

a) En recettes :

- la subvention servie par le budget annexe des P.T.T
- les recettes découlant des prestations rendues par l'office dans l'exercice normal de sa mission
- les produits des taxes qui peuvent être instituées au profit de l'office
- le produit des dons ou legs.

b) En dépenses :

- les dépenses de gestion et d'entretien
- les charges financières de toutes natures
- toutes autres dépenses de fonctionnement
- les amortissements techniques appliqués aux équipements.

Art. 12. - Le budget d'investissement de l'office comprend :

A) En ressources :

- les résultats excédentaires annuels
- les réserves
- les dotations aux amortissements
- les subventions d'équipements
- les emprunts d'investissement.

B) En emplois :

- les dépenses de développement et d'extension des réseaux
- les dépenses de renouvellement du matériel et des équipements
- les participations financières éventuelles.

Art. 13. - La comptabilité de l'office est tenue conformément aux règles de la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration arrête au plus tard 4 mois après la clôture de l'exercice le bilan et les comptes de gestion et de résultat à la lumière d'un rapport présenté par un membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Ces documents seront transmis à qui de droit conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour approbation.

CHAPITRE III

Tutelle de l'Etat

Art. 14. - Sont soumises obligatoirement à l'approbation du ministre des communications après avis du ministre des finances et du ministre du plan et du développement régional, les décisions du conseil d'administration relatives aux :

- budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement
- schémas de financement des projets d'investissement
- contrats - programme.

Et ce dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'arrivée des documents au ministère des communications.

Art. 15. - Il est placé auprès de l'office un contrôleur d'Etat nommé par arrêté du ministre des finances. Le contrôleur d'Etat exerce ses attributions conformément à la législation en vigueur et notamment la loi susvisée n° 89-9 du 1er février 1989.

Art. 16. - Les ministres des finances, du plan et du développement régional et des communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTRE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 93-1607 du 26 juillet 1993 :

Monsieur Mohamed Mestiri, professeur principal de l'enseignement secondaire au ministère de l'éducation et des sciences est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er octobre 1993.

Par décret n° 93-1608 du 26 juillet 1993 :

Monsieur Mohamed Tahar Bellil, administrateur au ministère de l'éducation et des sciences est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er janvier 1994.

Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 29 juillet 1993, complétant l'arrêté du 3 février 1990, fixant la liste des départements et des unités de recherches, dans les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le ministre de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi de finances pour la gestion 1983 et notamment son article 130,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour la gestion 1993,

Vu le décret n° 84-308 du 21 mars 1984, portant organisation de l'institut supérieur de l'éducation et de la formation continue tel que modifié par le décret n° 92-629 du 23 mars 1992,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu l'arrêté du 3 février 1990, fixant la liste des départements et des unités de recherches dans les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'avis du directeur de l'institut supérieur de l'éducation et de la formation continue,

Sur proposition du président de l'université des lettres, d'arts et des sciences humaines Tunis I;

Arrête :

Article unique. - Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 3 février 1990 susvisé un paragraphe 6 ainsi libellé :

"6 - L'institut supérieur de l'éducation et de la formation continue :

- 1 - département des lettres et de la langue arabe
- 2 - département des langues étrangères
- 3 - département des sciences humaines
- 4 - département des sciences éducatives
- 5 - département des mathématiques
- 6 - département des sciences physiques et techniques
- 7 - département des sciences naturelles".

Tunis, le 29 juillet 1993.

Le Ministre de l'Education et des Sciences
Mohamed Charfi

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 29 juillet 1993, fixant la composition et le fonctionnement du comité des projets et programmes universitaires.

Le ministre de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique,

Vu le décret n° 92-1929 du 2 novembre 1992, portant organisation du ministère de l'éducation et des sciences et notamment son article 8;

Arrête :

Article premier. - Le comité des projets et programmes universitaires créé par l'article 8 du décret n° 92-1929 susvisé est présidé par le ministre de l'éducation et des sciences ou son représentant.

Art. 2. - Le comité des projets et programmes universitaires comprend les membres suivants :

- le directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation et des sciences
- le directeur général des projets, des programmes et de la pédagogie au ministère de l'éducation et des sciences
- cinq enseignants représentant les grandes familles des disciplines scientifiques désignés par le ministre de l'éducation et des sciences
- cinq personnalités du secteur économique, social et culturel désignés par le ministre de l'éducation et des sciences en raison de leur compétence et de leur connaissance du secteur de l'enseignement supérieur.

Le ministre de l'éducation et des sciences désigne parmi les membres du comité un rapporteur général.

Art. 3. - Le comité des projets et programmes universitaires se réunit sur convocation de son président autant que de besoin.

Le président fixe l'ordre du jour des réunions. Un procès verbal est rédigé à l'occasion de chaque réunion.

Le comité peut faire appel lors de ses réunions à toute personne connue pour sa compétence dans le domaine de la rénovation universitaire.

Il peut constituer des commissions spécialisées dont il fixe la composition et la mission.

Art. 4. - Le directeur général des projets, programmes et de la pédagogie au ministère de l'éducation et des sciences assure le secrétariat permanent dudit comité.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 1993.

Le Ministre de l'Education et des Sciences
Mohamed Charfi

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 29 juillet 1993, fixant la composition et le fonctionnement du comité national d'évaluation.

Le ministre de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique,

Vu le décret n° 92-1929 du 2 novembre 1992, portant organisation du ministère de l'éducation et des sciences et notamment son article 9,

Arrête :

Article premier. - Le comité national d'évaluation créé par l'article 9 du décret n° 92-1929 susvisé est composé de huit membres désignés par le ministre de l'éducation et des sciences parmi les enseignants du supérieur et les personnalités du monde économique, social et culturel connues pour leur compétence.

Le ministre de l'éducation et des sciences désigne parmi ces membres un président et un rapporteur général.

Le directeur général des projets, programmes et de la pédagogie au ministère de l'éducation et des sciences assure le secrétariat permanent dudit comité.

Art. 2. - Le comité national d'évaluation arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités et détermine la méthodologie des missions d'évaluation.

Art. 3. - Le comité national d'évaluation se réunit sur convocation de son président autant que de besoin.

Le président fixe l'ordre du jour des réunions. Un procès verbal est rédigé à l'occasion de chaque réunion.

Le comité peut faire appel lors de ses réunions à toute personne connue pour sa compétence dans le domaine de l'enseignement supérieur.

Art. 4. - En vue d'assurer les missions qui lui sont dévolues, le comité crée des commissions, fixe leur mandat, désigne leurs membres et veille au bon déroulement des tâches qui leur sont confiées.

Lesdites commissions procèdent à l'évaluation requise et soumettent leurs rapports au comité national d'évaluation.

Art. 5. - Le comité national d'évaluation présente au ministère de l'éducation et des sciences un rapport sur les missions d'évaluation qu'il aura menées ainsi qu'un rapport sur toute question dont le ministre de l'éducation et des sciences lui aura confié l'étude.

Art. 6. - Dans l'exécution des missions attribuées par l'article 9 du décret n° 92-1929 ci-dessus visé au comité national d'évaluation, celui-ci tiendra compte des missions réservées par l'article 10 du même décret au comité de rénovation des études d'ingénierie et de technologie.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 1993.

Le Ministre de l'Education et des Sciences
Mohamed Charfi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA CULTURE

Décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, fixant l'organisation de l'institut national du patrimoine et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture,

Vu le décret du 30 mars 1957 (28 chaâbane 1376) portant ouverture de crédit provisoire au titre de premier trimestre de l'année financière 1957-58 et autorisant la perception des impôts et revenus publics à partir du 1er avril 1957 et notamment son article 50,

Vu la loi n° 74-89 du 11 décembre 1974, ratifiant le décret-loi n° 74-13 du 24 octobre 1974 ratifiant la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel,

Vu la loi n° 77-81 du 31 décembre 1977, portant loi de finances pour la gestion 1978 et notamment son article 26,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 88-44 du 19 mai 1988, relative aux biens culturels,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment son tableau E,

Vu le décret n° 66-140 du 2 avril 1966, portant organisation de l'institut national d'archéologie et d'arts modifié et complété par le décret n° 83-1194 du 14 décembre 1983,

Vu le décret n° 66-141 du 2 avril 1966, fixant le statut du personnel de l'institut national d'archéologie et d'arts,

Vu le décret n° 66-142 du 2 avril 1966, portant dispositions dérogatoires au statut des personnels de l'institut national d'archéologie et d'arts,

Vu le décret n° 73-291 du 15 juin 1973, portant création de l'institut national d'archéologie et d'arts d'un centre d'études hispano-andalouses,

Vu le décret n° 75-434 du 4 juillet 1975, relatif au statut des personnels scientifiques de l'institut national d'archéologie et d'arts, modifié par le décret n° 83-524 du 7 juin 1983,

Vu le décret n° 82-269 du 12 février 1982, portant création et organisation au sein de l'institut national d'archéologie et d'arts d'un centre d'études de la civilisation et des arts islamiques à Kairouan (Raqqada),

Vu le décret n° 82-270 du 12 février 1982, portant création et organisation au sein de l'institut national d'archéologie et d'arts d'un centre d'études de la civilisation phénicienne, punique et des antiquités libyques,

Vu le décret n° 82-271 du 12 février 1982, portant création d'une nouvelle section au sein de l'institut national d'archéologie et d'arts,

Vu le décret n° 82-1356 du 16 octobre 1982, portant création et organisation, au sein de l'institut national d'archéologie et d'arts d'un centre d'études de civilisation classique et des antiquités romaines et byzantines,

Vu le décret n° 83-665 du 14 juillet 1983, portant modification du décret n° 66-141 du 2 avril 1966, relatif au statut des personnels de l'institut national d'archéologie et d'arts,

Vu le décret n° 83-1084 du 17 novembre 1983, portant réorganisation du ministère des affaires culturelles,

Vu le décret n° 83-1195 du 14 décembre 1983, modifiant et complétant le décret n° 82-269 du 12 février 1982 portant création et organisation du centre d'études de la civilisation et des arts islamiques à Kairouan,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 89-127 du 19 janvier 1989, portant création du conseil supérieur de la sauvegarde des biens culturels,

Vu le décret n° 92-2215 du 31 décembre 1992, portant changement d'appellation de certains établissements publics,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - L'institut national du patrimoine est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Il est placé sous la tutelle du ministère de la culture.

Art. 2. - Le siège de l'institut national du patrimoine est fixé à Tunis.

Art. 3. - L'institut national du patrimoine est une institution scientifique et technique chargée d'établir l'inventaire du patrimoine culturel, archéologique, historique, civilisationnel et artistique, de l'étude du patrimoine, de sa sauvegarde et de sa mise en valeur.

L'institut national du patrimoine a notamment pour mission :

a) de préserver, sauvegarder et restaurer les sites archéologiques, les monuments historiques et les tissus urbains traditionnels

b) d'organiser et d'entreprendre la recherche, la fouille, l'inventaire et la prospection dans les domaines du patrimoine archéologique, historique et civilisationnel à travers les différentes périodes

c) de collecter le patrimoine traditionnel et les arts populaires, de faire apparaître leur valeur civilisationnelle, de les inventorier, de les étudier et de les exposer

d) d'entreprendre tous les travaux de recherche, de sauvegarde, de protection, de restauration et d'exposition des documents ayant une valeur civilisationnelle, scientifique ou artistique dont :

- les manuscrits et les imprimés

- les documents audio-visuels quelque soit leur support

- les œuvres artistiques quelle que soit leur matière, leur technique d'exécution comme les arts plastiques, les meubles etc...

e) de créer des musées, sauvegarder leurs collections et y promouvoir les méthodes d'exposition

f) de publier les études scientifiques et culturelles et de les diffuser

g) de participer à l'animation du patrimoine et de sa promotion par tous les moyens audio-visuels et écrits par l'organisation des expositions, des congrès et des rencontres à l'échelle nationale et internationale

h) de former les cadres, les recycler et les entraîner aux travaux des différents secteurs scientifiques et techniques.

TITRE II

L'organisation administrative

Art. 4. - L'institut national du patrimoine comprend :

- a) le conseil de l'institut
- b) la direction générale
- c) le secrétariat général
- d) la direction de la programmation, de la coopération, de la publication et de la formation
- e) les divisions scientifiques et techniques
- f) les inspections régionales du patrimoine.

Art. 5. - Le conseil de l'institut est chargé :

a) d'arrêter la politique générale de l'institut dans tous les domaines de la recherche scientifique de la prospection, l'inventaire, la protection, la sauvegarde, les sondages, les fouilles, le classement, l'exposition muséographiques et l'animation du patrimoine,

b) de donner son avis sur les questions suivantes :

- le projet du budget général de l'institut
- les projets relatifs au patrimoine archéologique et culturel
- les projets de texte législatifs ou réglementaires relatifs au patrimoine
- l'organisation de l'institut
- les programmes de formation, de stage ou de recyclage du personnel
- les programmes de coopération avec les institutions universitaires spécialisées dans la recherche dans le domaine du patrimoine
- l'évaluation des réalisations de l'institut ainsi que les activités de ses différentes structures et les consigner dans un rapport annuel qui sera soumis à l'autorité de tutelle.

Art. 6. - Le conseil de l'institut est présidé par le directeur général de l'institut et se compose comme suit :

- le secrétaire général qui est le secrétaire du conseil
- le directeur de la division de l'inventaire général et des recherches
- le directeur de la division de la sauvegarde des monuments des sites
- le directeur de la division du développement muséographique
- le directeur de la programmation, de la publication et de la formation
- le conservateur du musée national du Bardo
- le chef de service d'architecture et cinq représentants du corps scientifique et technique de l'institut, choisie suivant des conditions fixées par arrêté du ministre de la culture.

Le directeur peut inviter toute personne dont la participation aux travaux du conseil est jugée utile.

Art. 7. - Le conseil se réunit au moins une fois tous les six mois sur invitation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Les réunions du conseil ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents.

Art. 8. - L'institut national du patrimoine est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre de

la culture parmi les agents remplissant les conditions de nomination à l'emploi de directeur général d'administration centrale prévues par le décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Art. 9. - Le directeur général de l'institut est chargé :

a) d'assurer la direction administrative, financière et technique de l'institut et de coordonner les activités de ses différentes sections, de préparer et d'exécuter son budget

b) de préparer et de suivre les travaux du conseil de l'institut et du conseil supérieur de la sauvegarde des biens culturels

c) de conclure tout contrat, convention ou marché pour le compte de l'institut et de le représenter auprès des tiers dans tous les actes civils administratifs et judiciaires.

Le directeur général de l'institut peut déléguer sa signature au secrétaire général de l'institut ainsi qu'aux directeurs des divisions et des départements.

Art. 10. - Le secrétaire général de l'institut national du patrimoine est chargé d'assister le directeur général de l'institut dans la gestion des services administratifs et financiers, du service juridique et du contentieux ainsi que du service des équipements et bâtiments.

Le secrétaire général a rang et avantages de directeur d'administration centrale. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de la culture conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Art. 11. - Le secrétariat général comprend :

a) le service administratif, chargé :

- de la gestion du personnel de l'institut
- de l'établissement des textes réglementaires du personnel de l'institut

b) le service de la gestion financière, chargé :

- de la préparation et la présentation des budgets de fonctionnement et d'équipement de l'institut
- de l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement de toutes les dépenses de l'institut et la tenue de la comptabilité y afférent
- du contrôle de l'évolution des effectifs fixés par la loi des cadres

c) le service juridique et du contentieux, chargé :

- des études à caractère juridique et de l'élaboration des textes en collaboration avec les services intéressés
- de la préparation, de l'instruction et du suivi des affaires litigieuses de l'institut en liaison avec les parties concernées

d) le service des équipements et des bâtiments, chargé :

- de l'acquisition et de la répartition des équipements
- de l'entretien et de la maintenance des locaux de l'administration
- de la gestion du parc-auto
- de la gestion et du contrôle des dépôts
- de l'établissement et la mise à jour de l'inventaire du matériel de l'institut.

Art. 12. - La direction de la programmation, de la coopération, de la publication et de la formation comprend :

- la sous-direction de la programmation et de la coopération formée de deux services :

- * service de la programmation
- * service de la coopération

- la sous-direction de la publication et de la formation formée de deux services :

- * service de la publication
- * service de la formation

La direction de la programmation, de la coopération, de la publication et de la formation est placée sous l'autorité du directeur général de l'institut et elle est chargée notamment de :

- a) la planification des projets de l'institut et de suivi de l'élaboration de leurs dossiers techniques,
- b) la préparation des programmes des activités relatives au patrimoine, à la coopération et à la formation,
- c) la publication des études scientifiques et culturelles relatives au patrimoine,
- d) la direction des bibliothèques spécialisées de l'institut et la réorganisation des archives scientifiques et techniques.

Art. 13. - L'institut national du patrimoine comprend trois divisions scientifiques et techniques placées sous l'autorité du directeur général :

- la division de l'inventaire général et des études,
- la division de la sauvegarde des monuments et des sites,
- la division du développement muséographique.

Chaque division est dirigée par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre de la culture, et a rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Les directeurs des divisions sont assistés par des directeurs des départements et des chefs de section.

Chaque département est dirigé par un sous-directeur nommé par décret sur proposition du ministre de la culture et a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Chaque section est dirigée par un chef de service nommé par décret sur proposition du ministre de la culture et a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Art. 14. - La division de l'inventaire général et des études comprend :

1) le département de l'inventaire et de l'étude des civilisations anciennes qui comprend :

- a - la section de la période préhistorique
- b - la section de la période lybico-punique
- c - la section de la période romaine et byzantine.

2) le département de l'inventaire et de l'étude de la civilisation islamique qui comprend :

- a - la section de la période médiévale,
- b - la section de la période moderne.

3) le département de l'inventaire et de l'étude des biens ethnographiques et des arts contemporains qui comprend :

- a - la section des arts populaires
- b - la section des arts contemporains.

4) le département des études d'archéologie sous-marine.

La division de l'inventaire général et des études est chargée des missions suivantes :

a) établir l'inventaire archéologique et le recensement des biens culturels meubles et immeubles ayant une valeur archéologique, historique, ethnographique et artistique et de classer l'ensemble de la documentation écrite ou audio-visuelle et de contribuer à l'enracinement de la civilisation nationale ainsi qu'à fixer la mémoire collective et la perpétuer

b) effectuer les recherches archéologiques, identifier les objets mis à jour et les étudier

c) étudier les arts et traditions populaires avec leurs composantes matérielles, orales, spirituelles et morales qui ont perpétué les différents modèles, cadres et types de la vie quotidienne traditionnelle disparue ou en voie d'extinction

d) étudier les créations artistiques contemporaines ainsi que toute documentation écrite ou audio-visuelle ayant une valeur historique, esthétique ou technique

e) élaborer les études archéologiques, historiques ou ethnographiques afin de les faire publier par le service spécialisé de l'institut.

Art. 15. - La division de la sauvegarde des monuments et des sites comprend :

1) le département des monuments et des sites antiques composé de :

- a - la section des monuments et des sites pré-romaines,
- b - la section des monuments et des sites romano-byzantins.

2) le département des monuments et des sites islamiques composé de :

- a - la section des monuments historiques et des sites voisins,
- b - la section des sites culturels, des ensembles historiques et traditionnels,
- c - la section des sites sauvegardés.

3) le département d'architecture, d'urbanisme et de classement composé de :

- a - la section d'architecture et d'urbanisme,
- b - la section du classement.

La division de la sauvegarde des monuments et des sites est chargée des missions suivantes :

a) user de tous les moyens administratifs, juridiques, scientifiques et techniques pour préserver les monuments et les sites historiques, les ensembles traditionnels, les sites archéologiques et naturels de tout danger ou menace

b) soumettre tous les travaux de préservation, de protection, de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur aux lois et règlements administratifs en vigueur conformément aux principes, méthodes et procédés en usage

c) entreprendre l'inspection administrative et technique ainsi que le contrôle des travaux en cours, autoriser ces travaux ou demander leur arrêt le cas échéant conformément à la réglementation en vigueur

d) entreprendre les études et travaux de restauration, de rénovation de mise en valeur et en développer les méthodes

e) participer à l'élaboration des dossiers techniques et artistiques relatifs à la protection juridique, au classement et à l'inventaire général

f) participer à l'élaboration des plans d'aménagement urbain ou territorial et des cahiers des charges techniques afin de garantir la sauvegarde des monuments, villes historiques, ensembles traditionnels et sites archéologiques et naturels

g) étudier les travaux d'aménagement relatifs à l'environnement des monuments historiques, des ensembles traditionnels et des sites culturels en collaboration avec les structures et institutions spécialisées.

Art. 16. - La division du développement muséographique comprend :

- 1) le département des musées nationaux,
- 2) le département des musées régionaux et locaux,
- 3) le département des expositions et des activités muséographiques composé de :

- la section des activités muséographiques
- la section des expositions
- 4) le laboratoire du patrimoine mobilier.

La division du développement muséographique est chargée des missions suivantes :

a) la gestion des musées archéologiques, historiques, ethnographiques, artistiques et techniques, nationaux, régionaux et locaux, relevant de l'institut national du patrimoine ou soumis à son contrôle

- b) l'acquisition des objets et collections muséographiques
- c) l'inventaire et le classement des objets et collections exposés ou déposés dans les réserves des musées dépendant de l'institut ou soumis à son contrôle
- d) l'inspection des registres d'inventaire des objets et collections privés
- e) veiller à la préservation des biens meubles à caractère culturel, archéologique, ethnographique, artistique ou technique ayant une valeur historique de tous dangers ou menaces
- f) soumettre tous les travaux de protection, de sauvegarde, de restauration et d'exposition aux lois et règlements en vigueur conformément aux principes, méthodes et procédés en usage
- g) le contrôle technique et l'analyse scientifique des biens culturels meubles en vue de leur sauvegarde, leur restauration et leur présentation muséographique et collaborer dans ces domaines avec les institutions et laboratoires spécialisés
- h) étudier les pièces et collections muséographiques exposées ou déposées dans les réserves des musées, du point de vue historique, artistique et ethnographique et collaborer dans ces domaines avec les structures scientifiques spécialisées au sein de l'institut ou à l'extérieur
- i) gérer et développer les musées en faisant appel aux méthodes modernes d'exposition et d'animation muséographique et élaborer des projets muséographiques nouveaux et œuvrer à leur réalisation en collaboration avec les structures scientifiques, techniques et administratives spécialisées au sein de l'institut ou à l'extérieur
- j) planifier et programmer l'organisation d'expositions nationales et internationales et œuvrer en vue de leur réalisation en collaboration avec les chercheurs et les cadres techniques, artistiques et administratifs spécialisés tout en veillant au respect des normes de conservation et d'exposition.

Art. 17. - Les directeurs, les sous-directeurs et les chefs de services de l'institut national du patrimoine sont nommés par décret sur proposition du ministre de la culture parmi les cadres répondant aux conditions de nomination à ces emplois, fixées par le décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

TITRE III

Des inspections régionales du patrimoine

Art. 18. - Il est créé au sein de l'institut national du patrimoine des inspections régionales du patrimoine dirigées par des inspecteurs régionaux du patrimoine dépendant directement du directeur général de l'institut.

Art. 19. - Les inspections régionales du patrimoine sont chargées du constat et du contrôle continu de l'état du patrimoine historique, traditionnel et technique dans chaque circonscription territoriale telle que définie à l'article 20 du présent décret.

Elles sont notamment chargées de :

- l'inspection continue des monuments et sites et des collections historiques et traditionnelles ainsi que des musées et tout ce qui concerne le patrimoine archéologique, ethnographique et technique et de présenter des rapports exhaustifs au directeur général de l'institut
- informer le directeur général de l'institut de toutes les découvertes dans la région, et notamment les découvertes ayant trait à l'archéologie et aux propriétés à caractère archéologique et technique
- veiller à réaliser les décisions, les programmes et les projets de l'institut, et assurer le suivi de tous les travaux ayant trait à l'archéologie dans la région, ainsi que toutes les missions que le directeur général jugera utile de leur confier.

Art. 20. - L'inspection régionale du patrimoine est constituée d'une circonscription territoriale comprenant plusieurs gouvernorats.

Art. 21. - Le nombre des inspections régionales est fixé à six inspections réparties comme suit :

1 - l'inspection régionale du Nord Est, ayant son siège à Tunis et qui comprend les gouvernorats suivants :

- Tunis
- Ariana
- Ben Arous
- Zaghouan
- Nabeul
- Bizerte

2 - l'inspection régionale du Sahel, ayant son siège à Sousse et qui comprend les gouvernorats suivants :

- Sousse
- Monastir
- Mahdia

3 - l'inspection régionale du Nord Ouest, ayant son siège au Kef et qui comprend les gouvernorats suivants :

- Le Kef
- Jendouba
- Béja
- Siliana

4 - l'inspection régionale du Centre-Ouest, ayant son siège à Kairouan et qui comprend les gouvernorats suivants :

- Kairouan
- Sidi Bouzid
- Kasserine

5 - l'inspection régionale du Sahel-Sud, ayant son siège à Sfax et qui comprend les gouvernorats suivants :

- Sfax
- Gabès
- Médenine
- Tataouine

6 - l'inspection régionale du Sud-Ouest, ayant son siège à Gafsa et qui comprend les gouvernorats suivants :

- Gafsa
- Tozeur
- Kébili.

Art. 22. - L'inspecteur régional du patrimoine est nommé par décret sur proposition du ministre de la culture, parmi les agents remplissant les conditions à l'emploi de chef de service d'administration centrale prévue par le décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Art. 23. - L'inspecteur régional du patrimoine réside dans la circonscription territoriale où il a été désigné.

TITRE IV

L'organisation financière

Art. 24. - Les ressources de l'institut national du patrimoine comprennent :

- les subventions de l'Etat
- les recettes provenant des services rendus par l'institut
- les produits de la vente des publications
- les dons et legs
- toutes autres recettes qui lui seront affectées.

Art. 25. - Les dépenses de l'institut national du patrimoine comprennent :

- les dépenses de gestion de l'institut

- les dépenses de maintenance et de restauration des monuments et des sites

- les dépenses relatives à l'inventaire, à la recherche et aux fouilles

- les dépenses relatives aux activités muséographiques

- les dépenses relatives à l'organisation des expositions

- toutes autres dépenses imprévisibles entrant dans le cadre des activités de l'institut.

Art. 26. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 27. - Le ministre de la culture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 5 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale des entreprises de presse écrite.

Le Ministre des Affaires sociales;

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1975, portant agrément de la convention collective nationale des entreprises de presse écrite;

Vu l'arrêté du 23 août 1983, portant agrément de l'avenant n°1 à cette convention signé le 31 mars 1983;

Vu l'arrêté du 18 mars 1989, portant agrément de l'avenant n°2 à cette convention signé le 22 février 1989;

Vu l'arrêté du 31 août 1990, portant agrément de l'avenant n°3 à cette convention signé le 14 juillet 1990 ;

Vu la convention collective nationale des entreprises de presse écrite signée le 24 juillet 1975 et révisée par les avenants sus-visés;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête :

Article premier _ L'avenant n°4 à la convention collective nationale des entreprises de presse écrite, signé le 11 juin 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Article 2 _ Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective nationale sus-visée.

Tunis, le 5 août 1993.

Le Ministre des Affaires Sociales

Mohamed Fadhel Khellil

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Avenant n° 4 à la Convention Collective Nationale des Entreprises de Presse Ecrite

Entre les soussignés :

- L'Association des directeurs de journaux ;

d'une part ;

- L'union générale tunisienne du travail (UGTT) ;

- Le syndicat national de la culture et de l'information;

d'autre part ;

Vu la convention collective nationale des entreprises de presse écrite signée le 24 juillet 1975, agréée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 20 novembre 1975 et publiée au JORT n°78 du 25 novembre 1975 ;

Vu l'avenant n°1 à la convention sus-visée signé le 23 Août 1983, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 23 Août 1983 et publié au JORT n°58 des 6 et 9 septembre 1983 ;

Vu l'avenant n°2 à la dite convention signé le 22 février 1989, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 18 mars 1989 et publié au JORT n°20 du 21 mars 1989 ;

Vu l'avenant n°3 à la convention sus-visée signé le 14 juillet 1990, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 31 Août 1990 et publié au JORT n°57 du 11 septembre 1990 ;

Vu le protocole d'accord du 23 février 1993 conclu entre l'UTICA et l'UGTT et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives .

Il a été convenu ce qui suit :

Article Premier: Les articles 11, 15, 16, 19, 21, 26, 30, 34, 46, 48-3 et 48-4 de la convention collective nationale des entreprises de Presse Ecrite sont modifiés comme suit :

Article 11 (nouveau) : Avancement et Promotion

a) Avancement : l'avancement normal consiste à passer d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur d'une façon continue en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'échelon . La durée moyenne du temps passé dans un échelon est fixée dans la grille des salaires annexée à la présente convention. Cette durée peut être réduite de six mois au maximum pour les travailleurs les mieux notés ou augmentée de six mois au maximum pour les travailleurs les moins notés .

b) Promotion : La promotion consiste dans le passage d'une échelle à l'échelle supérieure .

La promotion est fonction de la valeur professionnelle de l'agent telle qu'elle ressort notamment des éléments suivants :

- la durée de la pratique dans la profession
- la formation et les aptitudes professionnelles
- la durée du service et les appréciations obtenues dans l'établissement
- Les charges de famille .

Le tableau de promotion sera arrêté à la fin du mois de novembre par l'employeur et soumis pour avis à la commission paritaire . Ce tableau prendra effet à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Dans tous les cas le travailleur est promu d'une échelle à une autre après une ancienneté de 5 ans au maximum dans la même catégorie c'est à dire : exécution, petite maître , haute maître , cadres ou cadres supérieurs.

Article 15 (nouveau) : Durée du travail

La durée du travail est fixée comme suit :

a) Pour les journalistes , les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer le nombre et la répartition des heures de travail.

Toutefois, les parties se mettront d'accord dans le cadre d'une organisation interne à chaque entreprise pour fixer les modalités pratiques de compensation des heures de travail effectuées au delà de l'horaire légal .

Pour les journalistes sédentaires, la durée hebdomadaire de travail est fixée à quarante heures .

b) Pour le personnel administratif et assimilé, la durée hebdomadaire du travail est fixée à quarante heures exception faite pour les catégories soumises à des dérogations légales permanentes .

c) Pour le personnel technique de production des imprimeries de journaux la durée hebdomadaire du travail est fixée à quarante heures . Cette durée est effectuée par services quotidiens de six heures quarante minutes . Le personnel intéressé bénéficie en outre d'une prime de sortie calculée sur la base d'une heure par jour ouvrable .

d) Pour les journalistes, les deux parties se mettront d'accord sur les normes de production en prenant en considération la nature du travail, l'ancienneté et pour le travail réalisé en sus des normes convenues . Il sera alloué au journaliste une gratification dont la valeur et les modalités seront déterminés d'un commun accord entre l'entreprise et le journaliste .

Article 16 (nouveau) : Rémunération du travail de nuit

La majoration des horaires de travail de nuit est servie conformément à la législation en vigueur . Cette majoration est calculée au prorata du temps passé après 21 heures . Elle cesse d'être due à partir de 6 heures du matin .

Il est accordé aux travailleurs employés pendant les vacances de nuit dans le secteur journaux une majoration de 20% du salaire de base de la totalité de la vacation, à condition que les vacances de nuit commencent après 16 heures .

L'employeur s'engage à fournir tous les moyens permettant aux travailleurs de se rendre au lieu du travail et de rentrer chez eux dans les meilleures conditions , au cas où ils commencent ou cessent le travail à des heures durant lesquelles il n'existe pas des moyens de transport public.

Article 19 (nouveau) : Jours fériés, chômés et payés

Les jours fériés considérés comme jours de repos chômés et payés sont : le 1er janvier , le 20 mars, le 1er mai, le 9 avril, le 25 juillet , le 13 août, le 1er jour de l'Aïd El Fitr , le 1er jour et le 2ème jour de l'Aïd El Idha , le jour du Mouled , le jour de l'An Hégre .

Les travailleurs qui ne pourraient bénéficier de ces jours , par nécessité de service, auront droit à une majoration de salaire de 100% du salaire global .

Article 21 (nouveau) : Congés exceptionnels pour raisons de famille

Les travailleurs bénéficieront de congés avec maintien intégral de tous les éléments du salaire à l'occasion des événements survenus dans leur famille. La durée de ces congés est fixée comme suit :

- | | |
|--|---------------------|
| - mariage du travailleur | : 5 jours ouvrables |
| - Décès d'un conjoint | : 3 jours ouvrables |
| - Décès d'un ascendant direct ou d'un enfant | : 3 jours ouvrables |
| - Naissance d'un enfant | : 3 jours ouvrables |
| - décès d'un frère , d'une sœur, d'un petit fils, d'une petite fille, d'un grand- père, d'une grand-mère | : 2 jours ouvrables |
| - Mariage de l'un des enfants du travailleur | : 1 jour ouvrable |
| - Circoncision d'un enfant | : 1 jour ouvrable . |

Les bénéficiaires des dits congés devront produire les justifications utiles .

Article 26 (nouveau) : Congés sans solde

Un congé sans solde pourra être accordé par l'employeur à tout travailleur qui en ferait la demande dans les limites des nécessités de service. La durée de ce congé qui porte interruption du droit à l'avancement et des versements effectués par l'employeur aux organismes d'assurances sociales ne pourra excéder un an , sauf dispositions conventionnelles plus favorables .

Article 30 (nouveau) : Commission paritaire consultative

La commission paritaire consultative, présidée par l'employeur ou son représentant, est compétente pour toutes questions intéressant le personnel soumis à la convention collective. Elle se compose de :

a) Trois membres titulaires dont le président et trois membres suppléants représentant l'employeur concerné .

b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants élus représentant le personnel des trois secteurs (administration, service technique , service de rédaction).

Le mandat des membres est valable pour deux années et renouvelable dans les mêmes conditions .

Les travailleurs appelés à siéger à la commission paritaire consultative sont considérés comme étant en service et payés en conséquence.

Au cas où il n'existe pas de candidats à la commission paritaire consultative lors de son renouvellement , la commission sortante continue à exercer ses fonctions .

Article 34 (nouveau) : Hygiène et sécurité

L'employeur est tenu d'aménager les locaux et de les maintenir dans un état sanitaire répondant à toutes les conditions d'hygiène et de sécurité .

Il fera installer en particulier une cantine , une buvette , des lavabos, des douches, des WC, des vestiaires et des locaux pour la pause entre les deux séances de travail au cas où les travailleurs seraient dans l'impossibilité de regagner leur foyer . Il est tenu également de fournir tous les autres moyens de prévention et d'hygiène et notamment une boîte à pharmacie contenant tous les médicaments nécessaires pour les cas de secours d'urgence .

L'employeur est tenu d'assurer la formation de 1 sur 20 de l'ensemble de ses travailleurs dans les opérations de sauvetage et de secourisme , il est tenu également de les informer des spécificités de leurs postes de travail, des dangers professionnels en résultant et des moyens de prévention adéquats .

L'employeur et le syndicat de base de l'entreprise sont responsables de l'application des mesures concernant la prévention médicale et technique .

Article 46 (nouveau) : Prime de rendement

Il est alloué au personnel une prime de rendement dont le taux maximum est fixé à une mensualité et demie . Elle est attribuée chaque semestre en fonction d'une note professionnelle basée sur les éléments suivants :

- Rendement
- Connaissances professionnelles
- Assiduité et ponctualité
- Comportement .

Cette note ne peut pas être inférieure à la note précédente , sauf si elle a fait l'objet d'un rapport motivé établi par le chef direct du salarié .

Le montant de cette prime est égal à : $P = N \times T / 20$ où N est la note professionnelle attribuée aux travailleurs , T étant le montant maximum de la prime calculée sur la base du salaire brut .

La prime de rendement ne peut être octroyée en cas de faute grave entraînant une sanction du second degré ou en cas d'attribution d'une note professionnelle inférieure à 10/20 .

Article 48-3 (nouveau) : Mise à la retraite

Le travailleur bénéficie , avant une année de sa mise à la retraite d'une promotion exceptionnelle qui consiste en une échelle avec maintien de la totalité de son ancienneté dans l'échelon où il sera rangé .

Article 48 -4 (nouveau) : Assistance en cas de décès du travailleur

En cas du décès du travailleur , il est alloué à sa famille une subvention d'urgence égale à 6 mensualités .

Article Deux : Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- La grille n°1 : à partir du 1er Mai 1993
- La grille n°2 : à partir du 1er Mai 1994

- La grille n°3 : à partir du 1er Mai 1995 .

Article Trois : Le présent avenant s'applique à partir du 1er mai 1993, sous réserve des dispositions de l'article deux ci-dessus .

Tunis, le 11 juin 1993

Pour les Organisations Syndicales
des Travailleurs

Le Secrétaire Général de l'Union
Générale Tunisienne du Travail
Signé : ISMAIL SAHBANI

Le Secrétaire Général du Syndicat
National de la Culture et de l'information
Signé : SADOK BESBES

Pour les employeurs

Le Président de l'association
des directeurs de journaux
Signé : TIJANI HADDAD

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

GRILLE DES SALAIRES N° 1

DE LA PRESSE ECRITE

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1993

Echelon		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Durée dans l'échelon		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Catégorie	S/Catég.	Echelle													
EXECUTION	1	11	944	949	967	971	984	998	1 011	1 025	1 038	1 051	1 065	1 078	1 091
	1	12	967	971	986	1 000	1 015	1 029	1 044	1 058	1 072	1 087	1 101	1 116	1 130
	2	21	994	1 010	1 028	1 044	1 061	1 077	1 094	1 111	1 127	1 159	1 175	1 192	1 208
	2	22	1 031	1 050	1 070	1 090	1 108	1 126	1 158	1 176	1 194	1 211	1 229	1 246	1 264
	2	23	1 067	1 088	1 107	1 127	1 162	1 181	1 201	1 220	1 240	1 260	1 279	1 299	1 319
	3	31	1 263	1 281	1 300	1 334	1 351	1 371	1 389	1 408	1 427	1 445	1 464	1 483	1 514
	3	32	1 293	1 328	1 349	1 370	1 391	1 411	1 432	1 453	1 473	1 507	1 528	1 548	1 590
	3	33	1 338	1 361	1 384	1 406	1 429	1 452	1 475	1 498	1 533	1 556	1 579	1 602	1 624
	4	41	1 383	1 403	1 424	1 445	1 465	1 486	1 520	1 541	1 561	1 582	1 603	1 623	1 644
	4	42	1 420	1 443	1 465	1 488	1 524	1 547	1 569	1 592	1 615	1 638	1 661	1 683	1 721
MAITRISE	4	43	1 458	1 483	1 521	1 546	1 571	1 595	1 620	1 645	1 670	1 710	1 734	1 759	1 784
	5	51	1 516	1 538	1 560	1 581	1 593	1 625	1 646	1 668	1 688	1 727	1 748	1 770	1 792
	5	52	1 562	1 585	1 609	1 633	1 657	1 681	1 719	1 743	1 757	1 791	1 815	1 838	1 862
	5	53	1 606	1 631	1 655	1 681	1 720	1 745	1 770	1 795	1 820	1 844	1 869	1 894	1 919
	6	61	1 796	1 839	1 867	1 895	1 923	1 950	1 978	2 006	2 034	2 062	2 090	2 118	2 146
CADRES	6	62	1 864	1 894	1 924	1 954	1 984	2 014	2 044	2 074	2 104	2 134	2 164	2 194	2 224
	6	63	1 917	1 949	1 981	2 013	2 045	2 077	2 109	2 141	2 173	2 205	2 237	2 269	2 301
	7	71	1 968	2 002	2 036	2 071	2 105	2 139	2 173	2 207	2 241	2 276	2 310	2 344	2 378
	7	72	2 014	2 050	2 086	2 122	2 159	2 195	2 231	2 267	2 304	2 340	2 376	2 412	2 448
	7	73	2 067	2 105	2 143	2 181	2 220	2 258	2 296	2 335	2 373	2 411	2 449	2 488	2 526

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

GRILLE DES SALAIRES N° 2

DE LA PRESSE ECRITE

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1994

Echelon		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Durée dans l'échelon		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Catégorie	S/Catég.	Echelle													
EXECUTION	1	11	1 059	1 064	1 082	1 086	1 099	1 113	1 126	1 140	1 153	1 166	1 180	1 193	1 206
	1	12	1 082	1 086	1 101	1 115	1 130	1 144	1 159	1 173	1 187	1 202	1 216	1 231	1 245
	2	21	1 109	1 123	1 143	1 159	1 176	1 192	1 209	1 226	1 242	1 274	1 290	1 307	1 323
	2	22	1 146	1 165	1 185	1 205	1 223	1 241	1 273	1 291	1 309	1 326	1 344	1 361	1 379
	2	23	1 182	1 203	1 222	1 242	1 277	1 296	1 316	1 335	1 355	1 375	1 394	1 414	1 434
	3	31	1 407	1 425	1 444	1 478	1 495	1 515	1 533	1 552	1 571	1 589	1 608	1 627	1 658
MAITRISE	3	32	1 437	1 472	1 493	1 514	1 535	1 555	1 576	1 597	1 617	1 631	1 672	1 692	1 713
	3	33	1 482	1 505	1 528	1 550	1 573	1 596	1 619	1 642	1 677	1 700	1 723	1 746	1 768
	4	41	1 527	1 547	1 568	1 589	1 609	1 630	1 664	1 685	1 705	1 726	1 747	1 767	1 788
	4	42	1 564	1 587	1 609	1 632	1 668	1 691	1 713	1 736	1 759	1 782	1 805	1 827	1 865
	4	43	1 602	1 627	1 665	1 690	1 715	1 739	1 764	1 789	1 814	1 854	1 878	1 903	1 928
	5	51	1 660	1 682	1 704	1 725	1 737	1 769	1 790	1 812	1 832	1 871	1 892	1 914	1 936
CADRES	5	52	1 706	1 729	1 753	1 777	1 801	1 825	1 863	1 887	1 901	1 935	1 959	1 982	2 006
	5	53	1 750	1 775	1 799	1 825	1 864	1 889	1 914	1 939	1 964	1 988	2 013	2 038	2 063
	6	61	1 969	2 012	2 040	2 068	2 096	2 123	2 151	2 179	2 207	2 235	2 263	2 291	2 319
	6	62	2 037	2 067	2 097	2 127	2 157	2 187	2 217	2 247	2 277	2 307	2 337	2 367	2 397
	6	63	2 090	2 122	2 154	2 186	2 218	2 250	2 282	2 314	2 346	2 378	2 410	2 442	2 474
	7	71	2 141	2 175	2 209	2 244	2 278	2 312	2 346	2 380	2 414	2 449	2 483	2 517	2 551
CADRES Supérieurs	7	72	2 187	2 223	2 259	2 295	2 332	2 368	2 404	2 440	2 477	2 513	2 549	2 585	2 621
	7	73	2 240	2 278	2 316	2 354	2 393	2 431	2 469	2 508	2 546	2 584	2 622	2 661	2 699

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

GRILLE DES SALAIRES N° 3

DE LA PRESSE ECRITE

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1995

Echelon		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Durée dans l'échelon		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Catégorie	S/Catég.	Echelle													
EXECUTION	1	11	1174	1179	1197	1201	1214	1228	1241	1255	1268	1281	1295	1308	1321
	1	12	1197	1201	1216	1230	1245	1259	1274	1288	1302	1317	1331	1346	1360
	2	21	1224	1240	1258	1274	1291	1307	1324	1341	1357	1389	1405	1422	1438
	2	22	1261	1280	1300	1320	1338	1356	1388	1406	1424	1441	1459	1476	1494
	2	23	1297	1318	1337	1357	1392	1411	1431	1450	1470	1490	1509	1529	1549
	3	31	1551	1569	1588	1622	1639	1659	1677	1696	1715	1735	1752	1771	1802
	3	32	1581	1616	1637	1658	1679	1699	1720	1741	1761	1795	1816	1836	1857
	3	33	1626	1649	1672	1694	1717	1740	1763	1786	1821	1844	1867	1890	1912
	4	41	1671	1691	1712	1733	1753	1774	1808	1829	1849	1870	1891	1911	1932
	4	42	1708	1731	1753	1776	1812	1835	1857	1880	1903	1926	1949	1971	2009
MAITRISE	4	43	1746	1771	1809	1834	1859	1883	1908	1933	1958	1998	2022	2047	2072
	5	51	1804	1826	1848	1869	1881	1913	1934	1956	1976	2015	2036	2058	2080
	5	52	1850	1873	1897	1921	1945	1969	2007	2031	2045	2079	2103	2126	2150
	5	53	1894	1919	1943	1969	2008	2033	2058	2083	2108	2132	2157	2182	2207
	6	61	2142	2185	2213	2241	2269	2296	2324	2352	2380	2408	2436	2464	2492
CADRES	6	62	2210	2240	2270	2300	2330	2360	2390	2420	2450	2480	2510	2540	2570
	6	63	2263	2295	2327	2359	2391	2423	2455	2487	2519	2551	2583	2615	2647
	7	71	2314	2348	2382	2417	2451	2485	2519	2553	2587	2622	2656	2690	2724
	7	72	2360	2396	2432	2468	2505	2541	2577	2613	2650	2686	2722	2758	2794
	7	73	2413	2451	2489	2527	2566	2604	2642	2681	2719	2757	2795	2834	2872

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale des fabricants de produits d'entretien et d'insecticides.

Le Ministre des Affaires Sociales;

Vu le code de travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants;

Vu l'arrêté du 6 juin 1977, portant agrément de la convention collective nationale des fabricants de produits d'entretien et d'insecticides;

Vu l'arrêté du 14 avril 1983, portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention signé le 8 mars 1983;

Vu l'arrêté du 18 mars 1989, portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention signé le 22 février 1989;

Vu l'arrêté du 16 août 1990, portant agrément de l'avenant n° 3 à cette convention signé le 14 juillet 1990;

Vu la convention collective nationale des fabricants de produits d'entretien et d'insecticides, signée le 18 février 1977 et révisée par les avenants sus-visés;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 4 à la convention collective nationale des fabricants de produits d'entretien et d'insecticides, signé le 11 juin 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective nationale sus-visée.

Tunis, le 5 août 1993.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed Fadhel Khellil

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Avenant n° 4 à la convention collective nationale des fabricants de produits d'entretien et d'insecticides

Entre les soussignés :

- l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) ;

- la chambre syndicale nationale des fabricants de produits d'entretien et de détergents ;

d'une part ;

- l'union générale tunisienne du travail (UGTT) ;

- la fédération générale de la pétrochimie ;

d'autre part ;

Vu la convention collective nationale des fabricants de produits d'entretien et d'insecticides signée le 18 février 1977, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 6 juin 1977 et publiée au JORT n°40 du 10 juin 1977 ;

Vu l'avenant n° 1 à cette convention, signé le 8 mars 1983, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 14 avril 1983 et publié au JORT n°35 du 6 mai 1983 ;

Vu l'avenant n° 2 à cette convention, signé le 22 février 1989, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 mars 1989 et publié au JORT n°20 du 21 mars 1989 ;

Vu l'avenant n° 3 à cette convention, signé le 14 juillet 1990, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 16 août 1990 et publié au JORT n°56 du 4-7 septembre 1990 ;

Vu le protocole d'accord conclu le 23 février 1993 entre l'UTICA et l'UGTT et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives.

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier : Les articles 1,4,9,25,29,54,55,56, 56 bis et 59 de la convention collective sus-visée sont modifiés comme suit :

Article 1 (nouveau) - Objet et champ d'application de la convention :

La présente convention, conclue conformément aux articles 31 à 43 du Code du travail et à la convention collective cadre, règle, pour l'ensemble du territoire de la République, les rapports de travail entre les employeurs et les salariés occupés d'une façon permanente dans les établissements dont l'activité principale relève des industries ci-après :

- Fabrication de poudres détergentes et détersives ;

- Fabrication d'autres lessives : cristaux de soude, etc...

- Fabrication de poudre à récurer ;

- Fabrication d'autres produits de nettoyage (eau de javel, crésyl, savon liquide, désinfectants et désodorisants) ;

- Fabrication d'encaustiques pour meubles, de cirages, de cires et d'enduits ;

- Fabrication d'insecticides.

Les travailleurs permanents sont ceux qui sont recrutés pour une durée indéterminée et qui ne sont pas employés pour exécuter des travaux occasionnels ou accidentels.

Les travailleurs temporaires jouissent des mêmes droits que les travailleurs permanents en ce qui concerne le droit syndical et la liberté d'opinion, la protection dans l'exercice de leurs fonctions, la délivrance de bulletin de paye et du certificat de travail, la durée du travail, la rémunération du travail de nuit, les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés payés, la prime de panier, l'indemnité forfaitaire de transport, l'indemnité de déplacement et les salaires fixés dans les grilles annexées à la présente convention (salaires du premier échelon), de même qu'ils sont soumis aux mêmes dispositions disciplinaires.

Article 4 (nouveau) - Droit syndical et liberté d'opinion :

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée. Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale.

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux règlements en vigueur.

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés. Il met à sa disposition les tableaux d'affichage placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs.

L'employeur reconnaît les attributions légales et légitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures représentant le personnel au sein de l'entreprise.

L'employeur, ou en cas d'empêchement son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence. L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. Cependant en cas d'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties

s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès verbal signé séance tenante par les deux parties. La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale, sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 50 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée.

L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise.

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors des heures de travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraires.

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde. Ce responsable sera sauf dans le premier cas placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté. Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur. En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement. Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

Article 9 (nouveau) - Période d'essai :

La période d'essai est fixée comme suit :

- * pour les agents d'exécution : six mois ;
- * Pour les agents de maîtrise : neuf mois ;
- * Pour les cadres : une année .

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification .

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération .

Si l'essai n'est pas concluant le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période .

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe .

Article 25 (nouveau) - Rémunération du travail de nuit :

Il est alloué au personnel travaillant la nuit une majoration de salaire de 35 %.

Est considéré travail de nuit, le travail effectué entre 21 heures et 5 heures l'hiver ou entre 22 heures et 6 heures l'été.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux gardiens et aux veilleurs de nuit.

Article 29 (nouveau) - Congés payés :

Tout salarié en activité a droit annuellement à un congé payé dont la durée est fixée, pour 12 mois de travail effectif au cours de la période de référence, à :

- 18 jours ouvrables pour les salariés payés à l'heure ;
- 30 jours de date à date pour les salariés payés au mois.

Pour les salariés payés à l'heure, la durée fixée est, le cas échéant, augmentée à raison de deux jours ouvrables, par période entière, continue ou non, de cinq ans de service chez le même employeur sans que cette augmentation puisse porter à plus de 23 jours ouvrables la durée du congé.

La période de congé annuel est fixée par le règlement intérieur de l'établissement. Toutefois, et en cas de force majeure, le travailleur pourrait, sur sa demande, obtenir que tout ou partie de son congé lui soit accordée à tout autre moment.

La date de départ en congé est fixée d'un commun accord entre l'employeur et les intéressés compte tenu des besoins du service, de la situation familiale et de l'ancienneté du bénéficiaire.

L'ordre des départs en congé doit être affiché au moins 15 jours avant sa date d'entrée en application.

Tout travailleur partant en congé à une date postérieure au 10 du mois a droit au paiement anticipé de son salaire afférent à la durée de son congé.

Pendant le congé annuel payé, le travailleur reçoit l'intégralité du traitement et des indemnités qu'il percevait habituellement pendant la période de travail.

Article 54 (nouveau) - Indemnité de panier :

Il est alloué aux travailleurs nommément désignés par le chef d'entreprise pour demeurer sur les lieux du travail pendant toute l'amplitude de leur journée, une indemnité dite "de panier" dont le taux est fixé à 500 millimes par jour.

Cette indemnité n'est due que si la durée de l'amplitude imposée est d'au moins 7 heures .

Article 55 (nouveau) - Indemnité demi-journalière :

Il est alloué aux travailleurs remplissant les conditions requises par l'article 5 du décret du 8 janvier 1948 une indemnité demi-journalière fixée à 95 millimes.

Article 56 (nouveau) - Prime de caisse :

L'agent caissier, le vendeur encaisseur et le livreur encaisseur bénéficieront d'une prime de caisse fixée à huit dinars par mois.

Le caissier principal et le chef de ventes lorsqu'ils tiennent une caisse auront droit à une prime de caisse de dix dinars par mois.

Article 56 bis (nouveau) - Prime de rentrée scolaire :

Il est accordé à tout travailleur à l'occasion de la rentrée scolaire et à concurrence de quatre enfants, une prime dite "prime de rentrée scolaire" égale à huit dinars par enfant à charge et scolarisé.

Article 59 (nouveau) - Indemnité de départ à la retraite :

L'âge normal de la retraite prévu par le régime de sécurité sociale étant de 60 ans, le départ à la retraite à un âge égal ou supérieur à 60 ans ne constitue ni une démission, ni un licenciement.

Le salarié partant à la retraite aura droit à une indemnité égale à :

- 75 % d'une mensualité s'il a accompli plus de 2 ans et moins de 5 ans de services effectifs ;
- Une mensualité et un quart s'il a accompli plus de 5 ans et moins de 10 ans de services effectifs ;

- Deux mensualités et un quart s'il a accompli plus de 10 ans et moins de 15 ans de services effectifs ;
- trois mensualités et un quart s'il a accompli plus de 15 ans de services effectifs.

Cet avantage est également applicable aux salariés âgés de 55 ans au moins, qui ont été reconnus inaptes au travail par la sécurité sociale et bénéficient, de ce fait, d'une pension d'invalidité.

L'indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement.

Elle n'est pas due non plus en cas de licenciement prononcé en raison d'une faute grave du salarié.

Pour l'application des présentes dispositions et celles de l'article précédent, on entend par "mensualité" le salaire mensuel brut de base.

Article Deux - Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- Les grilles n°1 et 2 : à partir du 1er Mai 1993
- Les grilles n°3 et 4 : à partir du 1er Mai 1994
- Les grilles n°5 et 6 : à partir du 1er Mai 1995.

Article Trois - Le présent avenant entre en vigueur à partir du 1er Mai 1993 sous réserve des dispositions prévues à l'article deux ci-dessus.

Tunis, le 11 juin 1993

Pour les Organisations Syndicales
des Travailleurs

Le Secrétaire Général de l'Union
Générale Tunisienne du Travail

Signé : Ismaïl SAHBANI

Le Secrétaire Général de la Fédération
Générale de la Pétrochimie

Signé : Abdelaziz ZOUARI

Pour les Organisations Syndicales
des Employeurs

Le Président de l'Union Tunisienne
de l'Industrie, du Commerce
et de l'Artisanat

Signé : Hédi JILANI

Le Président de la Chambre
Syndicale Nationale
des Fabricants de Produits
d'Entretien et de Détergents

Signé : Mohamed FEHRI MEHREZ

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE L'INDUSTRIE DES PRODUITS
D'ENTRETIEN ET D'INSECTICIDES**

**GRILLES DES SALAIRES N° 1
Personnel Payé à l'Heure
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1993**

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Durée dans l'échelon	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	
Ancienneté Effective	0 - 1	1 - 2	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 14	14 - 17	17 - 20	20 & +
Catégorie											
Manoeuvre	788	853	856	859	862	865	867	885	888	897	907
Manoeuvre Spécialisé	844	888	892	896	899	916	924	933	943	954	964
Ouvrier Spécialisé	876	925	928	945	958	971	982	994	1 006	1 018	1 029
Ouvrier Professionnel	946	1 008	1 021	1 035	1 048	1 061	1 076	1 089	1 103	1 116	1 129
Ouvrier Qualifié	1 018	1 083	1 100	1 116	1 131	1 147	1 161	1 176	1 189	1 203	1 233
Ouvrier H. Qualifié	1 114	1 187	1 203	1 219	1 235	1 251	1 268	1 298	1 315	1 330	1 347

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par
le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE L'INDUSTRIE DES PRODUITS
D'ENTRETIEN ET D'INSECTICIDES**

**GRILLES DES SALAIRES N° 2
Personnel Payé au Mois
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1993**

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Durée dans l'échelon	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	
Ancienneté Effective	0 - 1	1 - 2	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 14	14 - 17	17 - 20	20 & +
Catégorie											
1	141 611	149 563	150 149	153 258	153 865	155 488	156 946	158 801	160 653	162 507	164 362
2	148 737	159 457	161 632	163 751	165 869	167 988	170 106	172 226	174 344	176 458	178 577
3	162 245	172 945	175 459	177 972	180 486	182 999	185 513	188 027	190 540	193 053	198 066
4	175 471	186 493	189 338	192 182	195 026	197 870	200 714	206 059	208 903	211 767	214 591
5	194 135	205 674	208 957	214 534	218 024	221 307	224 590	227 875	231 156	234 439	237 722
6	214 586	226 559	230 275	233 992	237 708	241 425	245 142	248 858	255 075	258 792	262 508
7	240 734	253 945	261 401	266 356	271 312	276 267	281 223	286 178	293 634	298 589	303 545
8	271 005	285 456	291 650	300 345	306 539	312 734	318 928	324 322	331 317	337 511	343 705
9	307 124	323 123	330 866	338 609	346 351	354 094	361 837	369 580	377 323	385 066	392 809
10	343 498	361 337	370 337	379 629	388 920	398 212	407 504	416 795	426 087	435 378	444 670

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par
le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE L'INDUSTRIE DES PRODUITS
D'ENTRETIEN ET D'INSECTICIDES**

**GRILLES DES SALAIRES N° 3
Personnel Payé à l'Heure
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1994**

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Durée dans l'échelon	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	
Ancienneté Effective	0 - 1	1 - 2	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 14	14 - 17	17 - 20	20 & +
Catégorie											
Manoeuvre	846	911	914	917	920	923	925	943	946	955	965
Manoeuvre Spécialisé	907	951	955	959	962	979	987	996	1 006	1 017	1 027
Ouvrier Spécialisé	945	994	997	1 014	1 027	1 040	1 051	1 063	1 075	1 087	1 098
Ouvrier Professionnel	1 021	1 083	1 096	1 110	1 123	1 136	1 151	1 164	1 178	1 191	1 204
Ouvrier Qualifié	1 099	1 164	1 181	1 197	1 212	1 228	1 242	1 257	1 270	1 284	1 314
Ouvrier H. Qualifié	1 201	1 274	1 290	1 306	1 322	1 338	1 355	1 385	1 402	1 417	1 434

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par
le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE L'INDUSTRIE DES PRODUITS
D'ENTRETIEN ET D'INSECTICIDES**

**GRILLES DES SALAIRES N° 4
Personnel Payé au Mois
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1994**

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Durée dans l'échelon	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	
Ancienneté Effective	0 - 1	1 - 2	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 14	14 - 17	17 - 20	20 & +
Catégorie											
1	151 611	159 563	160 149	163 258	163 865	165 488	166 946	168 801	170 653	172 507	174 362
2	159 737	170 457	172 632	174 751	176 869	178 988	181 106	183 226	185 344	187 458	189 577
3	174 245	184 945	187 459	189 972	192 486	194 999	197 513	200 027	202 540	205 053	210 066
4	188 471	199 493	202 338	205 182	208 026	210 870	213 714	219 059	221 903	224 767	227 591
5	208 135	219 674	222 957	228 534	232 024	235 307	238 590	241 875	245 156	248 439	251 722
6	229 586	241 559	245 275	248 992	252 708	256 425	260 142	263 858	270 075	273 792	277 508
7	256 734	269 945	277 401	282 356	287 312	292 267	297 223	302 178	309 634	314 589	319 545
8	288 005	302 456	308 650	317 345	323 539	329 734	335 928	341 322	348 317	354 511	360 705
9	325 124	341 123	348 866	356 609	364 351	372 094	379 837	387 580	395 323	403 066	410 809
10	362 498	380 337	389 337	398 629	407 920	417 212	426 504	435 795	445 087	454 378	463 670

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par
le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE L'INDUSTRIE DES PRODUITS
D'ENTRETIEN ET D'INSECTICIDES**

**GRILLES DES SALAIRES N° 5
Personnel Payé à l'Heure
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1995**

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Durée dans l'échelon	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	
Ancienneté Effective	0 - 1	1 - 2	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 14	14 - 17	17 - 20	20 & +
Catégorie											
Manoeuvre	904	969	972	975	978	981	983	1 001	1 004	1 013	1 023
Manoeuvre Spécialisé	970	1 014	1 018	1 022	1 025	1 042	1 050	1 059	1 069	1 080	1 090
Ouvrier Spécialisé	1 014	1 063	1 066	1 083	1 096	1 109	1 120	1 132	1 144	1 156	1 167
Ouvrier Professionnel	1 096	1 158	1 171	1 185	1 198	1 211	1 226	1 239	1 253	1 266	1 279
Ouvrier Qualifié	1 180	1 245	1 262	1 278	1 293	1 309	1 323	1 338	1 351	1 365	1 395
Ouvrier H. Qualifié	1 288	1 361	1 377	1 393	1 409	1 425	1 442	1 472	1 489	1 504	1 521

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par
le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE L'INDUSTRIE DES PRODUITS
D'ENTRETIEN ET D'INSECTICIDES**

**GRILLES DES SALAIRES N° 6
Personnel Payé au Mois
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1995**

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Durée dans l'échelon	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	
Ancienneté Effective	0 - 1	1 - 2	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 14	14 - 17	17 - 20	20 & +
Catégorie											
1	161 611	169 563	170 149	173 258	173 865	175 488	176 946	178 801	180 653	182 507	184 362
2	170 737	181 457	183 632	185 751	187 869	189 988	192 106	194 226	196 344	198 458	200 577
3	186 245	196 945	199 459	201 972	204 486	206 999	209 513	212 027	214 540	217 053	222 066
4	201 471	212 493	215 338	218 182	221 026	223 870	226 714	232 059	234 903	237 767	240 591
5	222 135	233 674	236 957	242 534	246 024	249 307	252 590	255 875	259 156	262 439	265 722
6	244 586	256 559	260 275	263 992	267 708	271 425	275 142	278 858	285 075	288 792	292 508
7	272 734	285 945	293 401	298 356	303 312	308 267	313 223	318 178	325 634	330 589	335 545
8	305 005	319 456	325 650	334 345	340 539	346 734	352 928	358 322	365 317	371 511	377 705
9	343 124	359 123	366 866	374 609	382 351	390 094	397 837	405 580	413 323	421 066	428 809
10	381 498	399 337	408 337	417 629	426 920	436 212	445 504	454 795	464 087	473 378	482 670

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par
le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale des cafés, bars, restaurants et établissements similaires.

Le Ministre des Affaires Sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1977, portant agrément de la convention collective nationale des cafés, bars, restaurants et établissements similaires;

Vu l'arrêté du 28 avril 1983, portant agrément de l'avenant n°1 à cette convention signé le 16 mars 1983;

Vu l'arrêté du 18 mars 1989, portant agrément de l'avenant n°2 à la dite convention signé le 22 février 1989;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1991, portant agrément de l'avenant n° 3 à cette convention signé le 26 décembre 1990;

Vu la convention collective nationale des cafés, bars, restaurants et établissements similaires, signée le 25 mai 1977 et révisée par les avenants sus-visés;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête :

Article premier - L'avenant n°4 à la convention collective nationale des cafés, bars, restaurants et établissements similaires, signé le 11 juin 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective nationale sus-visée.

Tunis, le 5 août 1993.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed Fadhel Khelil

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Avenant n°4

**à la convention collective nationale des cafés,
bars, restaurants et établissements similaires**

Entre les soussignés :

- L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA);

- La chambre syndicale des cafés, bars, restaurants et débits de boissons;

d'une part

- L'union générale tunisienne du travail (UGTT);

- La fédération générale de l'alimentation et du tourisme;

d'autre part

Vu la convention collective nationale des cafés, bars, restaurants et établissements similaires signée le 25 mai 1977, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 27 juillet 1977 et publiée au Journal officiel de la République tunisienne n°63 du 30 septembre 1977,

Vu l'avenant n°1 à cette convention signé le 16 mars 1983, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 28 avril 1983 et publié au Journal officiel de la République tunisienne n°43 du 10 juin 1983,

Vu l'avenant n°2 à la convention sus-visée signé le 22 février 1989, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 mars 1989 et publié au Journal officiel de la République tunisienne n°20 du 21 mars 1989;

Vu l'avenant n° 3 à la convention sus-visée signé le 26 septembre 1990, agréé par Arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 11 janvier 1991 et publié au JORT n°7 du 25 janvier 1991;

Vu le protocole d'accord conclu le 23 février 1993 entre l'UTICA et l'UGTT et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier - Les articles 18, 29, 30, 31, 49 et 50 de la convention collective sus-visée, sont modifiés comme suit :

Article 18 (nouveau) : Indemnité de licenciement

Il est alloué à tout travailleur permanent, licencié après 6 mois de travail et avant l'âge de la retraite, au moment de son départ et sauf faute grave de l'intéressé, une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté dans l'établissement.

L'indemnité de licenciement est distincte de celle due pour inobservation du préavis ainsi que des dommages-intérêts dus en cas de licenciement abusif.

Le montant de l'indemnité de licenciement est déterminé sur la base suivante :

a) Salaire d'un jour et demi par mois de travail effectif sans que le montant de cette indemnité dépasse le salaire de trois mois, dans les petites entreprises.

b) Salaire de 2 jours par mois de travail effectif sans que le montant de cette indemnité dépasse le salaire de cinq mois, dans les moyennes entreprises.

c) Salaire de deux jours et demi par mois de travail effectif sans que le montant de cette indemnité dépasse le salaire de six mois, dans les grandes entreprises.

A cet effet, les dispositions de l'article 2 de la convention relatives à la détermination de la taille des entreprises sont applicables .

Article 29 (nouveau) : Jours fériés

Les jours fériés considérés comme jours de congé chômés et payés sont : le 20 mars, le 1er mai, le 25 juillet, le 7 novembre, le jour du Mould, le 1er jour et le 2ème jour de l'Aïd El Fitr, le 1er jour et le 2ème jour de l'Aïd El Idha.

Les travailleurs qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de ces jours auront droit à une majoration du salaire de 100%.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

Article 30 (nouveau) : Congés annuels payés

Le travailleur en activité, a droit annuellement à un congé payé.

La durée annuelle de ce congé est de 1 jour et demi par mois de travail effectif pour les petites entreprises, de deux jours par mois de travail effectif pour les moyennes entreprises et de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif pour les grandes entreprises.

La période de congé annuel est fixée par le règlement intérieur de l'établissement. Toutefois et en cas de force majeure, le travailleur pourrait sur sa demande, obtenir que tout ou partie de son congé lui soit accordé à tout autre moment.

La date de départ en congé est fixée d'un commun accord entre l'employeur et les intéressés, compte tenu des besoins du service, de la situation de famille et de l'ancienneté des bénéficiaires.

L'ordre des départs en congé doit être affiché dans les services au moins 15 jours avant la date d'entrée en application.

Tout travailleur partant en congé à une date postérieure au 10 du mois, a droit au paiement anticipé du salaire afférent à la durée de son congé.

Article 31 (nouveau) : Congés spéciaux pour raisons de famille

Les travailleurs permanents bénéficieront de congés spéciaux avec maintien intégral de tous les éléments du salaire, et ce à l'occasion d'événements survenus dans leurs familles.

La durée de ces congés est fixée comme suit :

- Mariage du travailleur en activité : 6 jours ouvrables
- Naissance d'un enfant du travailleur en exercice : 2 jours ouvrables
- Circoncision d'un enfant du travailleur en exercice : 1 jour ouvrable
- Décès d'un conjoint ou d'un enfant à charge : 3 jours ouvrables
- Décès d'un ascendant direct ou d'un enfant qui n'est pas à charge : 2 jours ouvrables
- Décès d'un frère, d'une soeur, d'un petit-fils ou d'une petite-fille : 2 jours ouvrables.

Article 49 (nouveau) : Prime de productivité et de fin d'année

Les travailleurs et leurs représentants syndicaux s'engagent à apporter leur concours en vue d'améliorer la productivité de l'entreprise et de favoriser la concorde entre toutes les parties. Afin d'encourager ces travailleurs à oeuvrer dans ce sens, les employeurs accordent à leurs travailleurs permanents une prime de productivité considérée comme une récompense des travailleurs exemplaires après une année accomplie de travail effectif dans l'entreprise. Cette prime comporte toutes les primes acquises précédemment et qui sont de même nature.

Cette prime est payable en une ou plusieurs tranches selon l'accord du travailleur et de l'employeur intéressé.

La prime de productivité est octroyée sur la base d'une note professionnelle décernée par l'employeur à la fin de chaque année et variant entre 1 et 20.

Cette note est répartie d'une manière égale entre les 5 éléments suivants :

- 1) L'ancienneté dans la même entreprise (un point pour chaque tranche de trois années d'ancienneté);
- 2) Assiduité et ponctualité dans le travail;
- 3) Esprit de créativité et d'initiative pour l'amélioration du travail;
- 4) volonté de promotion par l'amélioration des connaissances professionnelles;
- 5) Maintien de la propreté de la tenue et du lieu du travail.

Le montant maximum de la prime est déterminé en fonction de la note annuelle maximum et du salaire de base du salarié, comme suit :

- salaire de vingt jours (20) dans les petites entreprises;
- salaire de trente deux jours (32) dans les moyennes entreprises;

- salaire de quarante quatre jours (44) dans les grandes entreprises.

Le montant annuel de la prime est calculé en fonction d'un pourcentage égal à celui de la note professionnelle obtenue par le salarié dans l'année.

Les représentants des parties contractantes s'engagent à respecter les dispositions du présent article et à veiller à leur application dans toutes les entreprises.

Article 50 (nouveau) : Indemnité de transport

L'employeur a, selon le cas, la possibilité soit d'assurer le transport de son personnel par ses propres moyens, soit de le loger près du lieu du travail, soit de lui rembourser les frais de transport.

Les frais de transport sont fixés selon la catégorie professionnelle du travailleur comme suit :

- Les travailleurs des catégories 1 et 2 perçoivent une indemnité fixée à dix dinars par mois de travail effectif. Toutefois, cette indemnité est portée à 12 D par mois lorsque le travailleur concerné est titulaire d'une licence ou diplôme équivalent;

- Les travailleurs des catégories 3, 4, 5 et 6 perçoivent une indemnité fixée à neuf dinars par mois de travail effectif;

- Les travailleurs des catégories 7 et 8 perçoivent une indemnité fixée à sept dinars par mois de travail effectif.

Ces taux sont compris dans le cadre des taux globaux prévus par le décret n°82-503 du 16 mars 1982, modifié par le décret n°86-691 du 19 juillet 1986.

Article deux - Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- La grille n°1 : à compter du 1er juillet 1993
- La grille n°2 : à compter du 1er juillet 1994
- La grille n°3 : à compter du 1er juillet 1995

Article trois - Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er juillet 1993, sous réserve des dispositions de l'article deux ci-dessus.

Tunis, le 11 juin 1993

Pour les organisations syndicales
des travailleurs

le secrétaire général de l'union
générale tunisienne du travail

Signé : Ismaïl SAHBANI

Le secrétaire général
de la fédération générale
de l'alimentation et du tourisme
Signé : Younès CHEHIDI

Pour les organisations syndicales
des employeurs

Le président de l'union tunisienne
de l'industrie, du commerce
et de l'artisanat

Signé : Hédi JILANI

Le président de la chambre syndicale
des cafés, bars, restaurants et
débits de boissons
Signé : Abderrazak BRAHEM

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES CAFES, BARS, RESTAURANTS ET
ETABLISSEMENTS SIMILAIRES**

**GRILLE DES SALAIRES N° 1
APPLICABLE A PARTIR DU 1 JUILLET 1993**

Echelon	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Durée dans l'échelon	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Ancienneté	0	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
Catégorie													
1	214 725	217 918	221 106	224 295	227 483	230 671	233 864	237 053	240 241	245 929	249 118	252 311	255 499
2	204 456	209 912	212 868	215 824	218 780	221 736	224 692	227 649	230 605	233 561	236 517	241 973	244 929
3	193 287	196 011	201 230	203 954	206 678	209 402	212 125	214 844	217 568	220 292	223 016	225 740	228 459
4	183 102	185 589	188 080	190 567	195 559	198 046	200 532	203 024	205 511	208 002	210 489	212 976	215 467
5	173 344	175 256	177 748	180 235	182 722	185 208	187 695	190 188	194 794	197 234	199 488	201 743	204 002
6	166 726	167 265	167 822	168 351	171 232	173 431	175 630	177 830	180 029	182 228	184 427	189 126	191 326
7	160 110	160 637	161 164	161 692	162 217	162 748	163 462	165 504	167 420	169 335	171 250	173 160	175 075
8	148 032	155 526	156 020	156 514	156 994	157 487	157 975	158 464	158 958	159 473	160 053	161 708	163 391

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES CAFES, BARS, RESTAURANTS ET
ETABLISSEMENTS SIMILAIRES**

**GRILLE DES SALAIRES N° 2
APPLICABLE A PARTIR DU 1 JUILLET 1994**

Echelon	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Durée dans l'échelon	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Ancienneté	0	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
Catégorie													
1	227 725	230 918	234 106	237 295	240 483	243 671	246 864	250 053	253 241	258 929	262 118	265 311	268 499
2	217 456	222 912	225 868	228 824	231 780	234 736	237 692	240 649	243 605	246 561	249 517	254 973	257 929
3	205 287	208 011	213 230	215 954	218 678	221 402	224 125	226 844	229 568	232 292	235 016	237 740	240 459
4	195 102	197 589	200 080	202 567	207 559	210 046	212 532	215 024	217 511	220 002	222 489	224 976	227 467
5	184 344	186 256	188 748	191 235	193 722	196 208	198 695	201 188	205 794	208 234	210 488	212 743	215 002
6	176 726	177 265	177 822	178 351	181 232	183 431	185 630	187 830	190 029	192 228	194 427	199 126	201 326
7	169 110	169 637	170 164	170 692	171 217	171 748	172 462	174 504	176 420	178 335	180 250	182 160	184 075
8	156 032	163 526	164 020	164 514	164 994	165 487	165 975	166 464	166 958	167 473	168 053	169 708	171 391

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES CAFES, BARS, RESTAURANTS ET
ETABLISSEMENTS SIMILAIRES**

**GRILLE DES SALAIRES N° 3
APPLICABLE A PARTIR DU 1 JUILLET 1995**

Echelon	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Durée dans l'échelon	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Ancienneté	0	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
Catégorie													
1	240 725	243 918	247 106	250 295	253 483	256 671	259 864	263 053	266 241	271 929	275 118	278 311	281 499
2	230 456	235 912	238 868	241 824	244 780	247 736	250 692	253 649	256 605	259 561	262 517	267 973	270 929
3	217 287	220 011	225 230	227 954	230 678	233 402	236 125	238 844	241 568	244 292	247 016	249 740	252 459
4	207 102	209 589	212 080	214 567	219 559	222 046	224 532	227 024	229 511	232 002	234 489	236 976	239 467
5	195 344	197 256	199 748	202 235	204 722	207 208	209 695	212 188	216 794	219 234	221 488	223 743	226 002
6	186 726	187 265	187 822	188 351	191 232	193 431	195 630	197 830	200 029	202 228	204 427	209 126	211 326
7	178 110	178 637	179 164	179 692	180 217	180 748	181 462	183 504	185 420	187 335	189 250	191 160	193 075
8	164 032	171 526	172 020	172 514	172 994	173 487	173 975	174 464	174 958	175 473	176 053	177 708	179 391

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale des minoteries.

Le Ministre des Affaires Sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1975, portant agrément de la convention collective nationale des minoteries;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1983, portant agrément de l'avenant n°1 à cette convention signé le 2 décembre 1983;

Vu l'arrêté du 8 février 1990, portant agrément de l'avenant n°2 à cette convention signé le 30 octobre 1989;

Vu l'arrêté du 13 octobre 1990, portant agrément de l'avenant n°3 à cette convention signé le 12 septembre 1990;

Vu la convention collective nationale des minoteries, signée le 24 juillet 1975 et révisée par les avenants sus-visés;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête :

Article premier - L'avenant n°4 à la convention collective nationale des minoteries, signé le 11 juin 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sus-visée.

Tunis, le 5 août 1993.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed Fadhel Khelil

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

**Avenant n° 4 à la convention collective nationale
des minoteries**

Entre les soussignés :

- L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) ;

- La chambre syndicale des minoteries ;

d'une part ;

- L'union générale tunisienne du travail (UGTT) ;

- La fédération générale de l'alimentation et du tourisme ;

d'autre part;

Vu la convention collective nationale des minoteries signée le 24 juillet 1975, agréée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 20 novembre 1975 et publiée au JORT n°82 des 9 et 12 décembre 1975 ;

Vu l'avenant n°1 à la dite convention signé le 2 décembre 1983 agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 21 décembre 1983 et publié au JORT n°8 des 31 janvier et 3 février 1984 ;

Vu l'avenant n°2 à cette convention signé le 30 octobre 1989 , agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 8 février 1990 et publié au JORT n°12 du 13 février 1990 ;

Vu l'avenant n°3 à cette convention signé le 12 septembre 1990, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 13 Octobre 1990 et publié au JORT n°67 du 19 octobre 1990 ;

Vu le protocole d'accord conclu le 23 février 1993 entre l'UTICA et l'UGTT et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article Premier - Les articles 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 12 de la convention sus-visée sont modifiés comme suit :

Article 3 (nouveau) - Durée - Révision - Dénonciation :

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée .

La dénonciation ou la demande de révision de tout ou partie de la présente convention par l'une des parties contractantes ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'une période franche de trois ans à partir de son entrée en vigueur. Au delà de cette période de trois ans , la dénonciation ou la demande de révision de la présente convention ne pourra intervenir qu'à l'expiration de deux années civiles .

La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou partielle devra notifier sa décision à l'autre partie contractante par lettre recommandée, avec accusé de réception . Cette lettre devra parvenir à l'autre partie contractante avant le 1er octobre , c'est à dire trois mois avant la fin de l'année civile en cours et les discussions devront s'ouvrir dans les trente jours suivant la date d'envoi de la lettre .

La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou partielle devra joindre à sa lettre de notification un projet de texte de remplacement pour les articles soumis à sa révision .

Si l'accord ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la date d'ouverture des pourparlers, les parties pourront décider d'un commun accord que la convention reste en vigueur pendant un nouveau délai de trois mois .

Si au terme de ces délais, l'accord n'est pas conclu , les parties pourront d'un commun accord recourir à l'arbitrage du gouvernement.

Tant que l'arbitrage n'est pas rendu , la convention collective reste en vigueur.

Article 4 (nouveau) - Interprétation :

Les différends, qui peuvent surgir à l'occasion de l'interprétation de la présente convention doivent être soumis à une commission paritaire ad hoc désignée par les parties signataires de la convention collective .

A défaut d'un accord au sein de cette commission paritaire , les parties pourront d'un commun accord recourir à l'arbitrage du Gouvernement .

La décision définitive d'interprétation obtenue en commission paritaire , ou par arbitrage , produira les mêmes effets que la convention collective .

Article 5 (nouveau) - Droit syndical et liberté d'opinion :

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée .

Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir à une organisation syndicale .

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquences des actes ou des agissements contraires aux lois et aux règlements .

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée : il met à sa disposition des tableaux d'affichage placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs .

L'employeur, ou en cas d'empêchement ,son représentant reçoit sur leur demande les délégués syndicaux une fois par mois ,et toutes les fois qu'il y a urgence .

L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures . Elle fait l'objet d'un procès verbal.

Cependant en cas d'urgence l'entrevue doit avoir lieu immédiatement .

Si un travailleur vient à être élu comme secrétaire général du syndicat des minoteries il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève, et avec l'accord préalable de l'employeur placé en position de détachement avec le maintien de son salaire. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté.

Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie et de retraite.

En outre, il reste durant la période de ce détachement électeur et éligible chaque fois qu'il s'agit d'élire les représentants du personnel. A la fin de la durée de ce détachement il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut dans un autre emploi supérieur à son poste d'origine dans le même établissement au cas où le détachement ne dépasse pas la durée d'un an.

Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

Il bénéficiera le cas échéant d'un grade supérieur à celui dont il jouissait auparavant.

Article 6 (nouveau) - Reception des Représentants Syndicaux:

Les représentants des structures de l'organisation syndicale centrale dûment mandatés seront sur leur demande reçus par l'employeur. Cette demande qui devra mentionner l'objet de l'entrevue, sera présentée soit directement soit par l'entremise des responsables syndicaux de l'entreprise qui peuvent être associés à l'entrevue à la demande de l'organisation syndicale. L'employeur pourra se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale.

Article 7 (nouveau) - Délégués du personnel et Comités d'entreprise :

L'organisation, l'élection et les attributions des comités d'entreprises et des délégués du personnel sont régies par la législation en vigueur.

L'employeur est tenu de constituer les délégués du personnel et les comités d'entreprises et d'en organiser l'élection.

Ces comités sont obligatoirement institués au sein de l'entreprise.

Dans la mesure où l'entreprise occupe le minimum légal de travailleurs pour l'institution des délégués du personnel et de ces comités les parties intéressées se conformeront à la législation en vigueur.

Article 10 (nouveau) - Période d'essai :

La période d'essai est fixée comme suit :

* pour les agents d'exécution : six mois avec possibilité de renouvellement pour une période n'excédant pas trois mois; * Pour les agents de maîtrise : six mois renouvelables une seule fois ;

* Pour les cadres : neuf mois renouvelables une seule fois .

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification.

A l'issue de la période d'essai initiale, tout recrutement d'un travailleur quelque soit sa catégorie est confirmé par une lettre

précisant la fonction qu'il est appelé à exercer ainsi que la rémunération correspondante .

Si l'essai n'est pas concluant le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai dans la limite des périodes ci-dessus fixées .

Si le travailleur continue à travailler après les deux périodes d'essai sus-indiquées, il sera automatiquement confirmé par l'établissement .

A titre transitoire, les travailleurs temporaires ayant exercé, de manière continue, pendant une année entière avant l'entrée en vigueur du présent avenant ainsi que les travailleurs contractuels (ouvriers et cadres) ayant accompli deux périodes de travail par voie de contrat, seront automatiquement confirmés à partir de l'entrée en vigueur du présent avenant .

Article 12 (nouveau) - Protection des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions :

Le travailleur a droit conformément aux règles du Code Pénal et des lois en vigueur à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations et violences dont il peut être l'objet dans l'exercice de ces fonctions au sein de l'entreprise ou en dehors de son enceinte .

Dans le cas d'une agression établie, revêtant l'une des formes indiquées au paragraphe premier, et subie par le travailleur au cours de l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise ou en dehors de son enceinte, l'entreprise est tenue de le protéger et d'apporter l'assistance morale et matérielle nécessaires pour engager les procédures légales en vue de réparer le préjudice ; l'assistance matérielle étant prodiguée à titre d'avance y compris le salaire octroyé en cas de cessation d'activité .

Article Deux : Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- Les grilles n°1 et 2 : à partir du 1er Mai 1993 ;
- Les grilles n°3 et 4 : à partir du 1er Mai 1994 ;
- Les grilles n°5 et 6 : à partir du 1er Mai 1995 .

Article Trois : Il est accordé aux ouvriers manutentionnaires (travailleurs à la tâche), à compter du 1er mai 1993 une majoration des salaires égale à 8% du tarif en vigueur avant la date d'effet du présent avenant .

Article Quatre : Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er mai 1993 sous réserve des dispositions de l'article deux ci-dessus .

Tunis, le 11 juin 1993

Pour les Organisations Syndicales
des Travailleurs
Le Secrétaire Général de l'Union
Générale Tunisienne du Travail

Signé : Ismaïl SAHBANI

Le Secrétaire Général de la Fédération
Générale de l'alimentation
et du tourisme

Signé : YOUNÈS CHEHIDI

Pour les Organisations Syndicales
des Employeurs
Le Président de l'Union
Tunisienne de l'Industrie,
du Commerce et de l'Artisanat
Signé : Hédi JILANI

Le Président de la Chambre
Syndicale des minoteries

Signé : OTHMAN BEN GHORBAL

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES MINOTERIES**

**GRILLE DES SALAIRES N° 1
PERSONNEL PAYE AU MOIS**

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1993

Echelon	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Durée dans l'échelon	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Catégorie														
1	151 052	152 962	154 873	156 783	158 694	160 605	162 515	164 426	166 330	168 247	170 157	172 068	173 979	178 390
2	163 281	165 585	167 890	170 195	172 500	174 804	177 109	179 414	184 219	186 523	188 828	191 133	193 438	195 742
3	177 668	180 427	182 580	185 944	191 203	193 962	196 720	199 479	202 237	204 996	207 755	212 513	213 272	215 906
4	185 331	188 004	190 878	196 251	199 124	201 998	206 671	207 745	210 618	213 492	216 293	218 977	221 629	224 344
5	193 746	196 791	202 336	205 381	208 426	211 471	214 516	217 455	220 293	223 132	225 970	228 808	236 646	239 485
6	213 015	216 370	219 724	222 562	226 433	229 787	232 625	238 996	242 350	245 704	249 059	252 413	255 767	259 118
7	220 708	224 165	227 623	231 080	234 445	237 995	243 953	247 410	250 868	254 325	257 783	261 240	264 698	268 156
8	225 047	228 660	232 272	235 884	239 497	243 109	249 221	252 834	256 446	260 058	263 671	267 283	270 896	274 508
9	239 900	244 029	250 657	254 786	258 914	263 042	267 171	271 299	275 428	279 556	286 184	290 313	294 441	298 570
10	270 234	275 384	280 555	285 715	293 376	298 536	303 697	308 857	314 018	319 178	324 339	329 499	334 660	339 820
11	308 504	315 212	321 921	328 630	335 338	342 047	348 756	355 464	362 173	368 881	375 590	382 299	389 007	395 716

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret
N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES MINOTERIES**

**GRILLE DES SALAIRES N° 2
PERSONNEL PAYE A L' HEURE**

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1993

Echelon	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Durée dans l'échelon	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Catégorie														
I	817	833	840	847	854	861	868	887	889	893	898	905	912	919
II	859	867	875	883	905	913	921	929	937	945	953	961	969	977
III	913	936	945	954	963	972	981	990	999	1 008	1 017	1 026	1 035	1 044
IV	985	995	1 005	1 015	1 025	1 035	1 045	1 055	1 065	1 075	1 085	1 095	1 105	1 115
V	1 075	1 088	1 101	1 114	1 127	1 140	1 153	1 166	1 194	1 207	1 220	1 223	1 236	1 249

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret
N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES MINOTERIES**

**GRILLE DES SALAIRES N° 3
PERSONNEL PAYE AU MOIS**

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1994

Echelon	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Durée dans l'échelon	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Catégorie														
1	162 052	163 962	165 873	167 783	169 694	171 605	173 515	175 426	177 330	179 247	181 157	183 068	184 979	189 390
2	175 281	177 585	179 890	182 195	184 500	186 804	189 109	191 414	196 219	198 523	200 828	203 133	205 438	207 742
3	190 668	193 427	195 580	198 944	204 203	206 962	209 720	212 479	215 237	217 996	220 755	225 513	226 272	228 906
4	199 331	202 004	204 878	210 251	213 124	215 998	220 671	221 745	224 618	227 492	230 293	232 977	235 629	238 344
5	208 746	211 791	217 336	220 381	223 426	226 471	229 516	232 455	235 293	238 132	240 970	243 808	251 646	254 485
6	229 015	232 370	235 724	238 562	242 433	245 787	248 625	254 996	258 350	261 704	265 059	268 413	271 767	275 118
7	237 708	241 165	244 623	248 080	251 445	254 995	260 953	264 410	267 868	271 325	274 783	278 240	281 698	285 156
8	242 547	246 160	249 772	253 384	256 997	260 609	266 721	270 334	273 946	277 558	281 171	284 783	288 396	292 008
9	257 900	262 029	268 657	272 786	276 914	281 042	285 171	289 299	293 428	297 556	304 184	308 313	312 441	316 570
10	289 234	294 384	299 555	304 715	312 376	317 536	322 697	327 857	333 018	338 178	343 339	348 499	353 660	358 820
11	328 504	335 212	341 921	348 630	355 338	362 047	368 756	375 464	382 173	388 881	395 590	402 299	409 007	415 716

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret
N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES MINOTERIES**

**GRILLE DES SALAIRES N° 4
PERSONNEL PAYE A L' HEURE**

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1994

Echelon	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Durée dans l'échelon	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Catégorie														
I	880	896	903	910	917	924	931	950	952	956	961	968	975	982
II	928	936	944	952	974	982	990	998	1 006	1 014	1 022	1 030	1 038	1 046
III	988	1 011	1 020	1 029	1 038	1 047	1 056	1 065	1 074	1 083	1 092	1 101	1 110	1 119
IV	1 066	1 076	1 086	1 096	1 106	1 116	1 126	1 136	1 146	1 156	1 166	1 176	1 186	1 196
V	1 162	1 175	1 188	1 201	1 214	1 227	1 240	1 253	1 281	1 294	1 307	1 310	1 323	1 336

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret
N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES MINOTERIES**

**GRILLE DES SALAIRES N° 5
PERSONNEL PAYE AU MOIS**

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1995

Echelon	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Durée dans l'échelon	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Catégorie														
1	173 052	174 962	176 873	178 783	180 694	182 605	184 515	186 426	188 330	190 247	192 157	194 068	195 979	200 390
2	187 281	189 585	191 890	194 195	196 500	198 804	201 109	203 414	208 219	210 523	212 828	215 133	217 438	219 742
3	203 668	206 427	208 580	211 944	217 203	219 962	222 720	225 479	228 237	230 996	233 755	238 513	239 272	241 906
4	213 331	216 004	218 878	224 251	227 124	229 998	234 671	235 745	238 618	241 492	244 293	246 977	249 629	252 344
5	223 746	226 791	232 336	235 381	238 426	241 471	244 516	247 455	250 293	253 132	255 970	258 808	266 646	269 485
6	245 015	248 370	251 724	254 562	258 433	261 787	264 625	270 996	274 350	277 704	281 059	284 413	287 767	291 118
7	254 708	258 165	261 623	265 080	268 445	271 995	277 953	281 410	284 868	288 325	291 783	295 240	298 698	302 156
8	260 047	263 660	267 272	270 884	274 497	278 109	284 221	287 834	291 446	295 058	298 671	302 283	305 896	309 508
9	275 900	280 029	286 657	290 786	294 914	299 042	303 171	307 299	311 428	315 556	322 184	326 313	330 441	334 570
10	308 234	313 384	318 555	323 715	331 376	336 536	341 697	346 857	352 018	357 178	362 339	367 499	372 660	377 820
11	348 504	355 212	361 921	368 630	375 338	382 047	388 756	395 464	402 173	408 881	415 590	422 299	429 007	435 716

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret
N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES MINOTERIES**

**GRILLE DES SALAIRES N° 6
PERSONNEL PAYE A L' HEURE**

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1995

Echelon	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Durée dans l'échelon	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Catégorie														
I	943	959	966	973	980	987	994	1 013	1 015	1 019	1 024	1 031	1 038	1 045
II	997	1 005	1 013	1 021	1 043	1 051	1 059	1 067	1 075	1 083	1 091	1 099	1 107	1 115
III	1 063	1 086	1 095	1 104	1 113	1 122	1 131	1 140	1 149	1 158	1 167	1 176	1 185	1 194
IV	1 147	1 157	1 167	1 177	1 187	1 197	1 207	1 217	1 227	1 237	1 247	1 257	1 267	1 277
V	1 249	1 262	1 275	1 288	1 301	1 314	1 327	1 340	1 368	1 381	1 394	1 397	1 410	1 423

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret
N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale du commerce des matériaux de construction, du bois et des produits sidérurgiques.

Le Ministre des Affaires Sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1975, portant agrément de la convention collective nationale du commerce des matériaux de construction, du bois et des produits sidérurgiques;

Vu l'arrêté du 14 avril 1983, portant agrément de l'avenant n°1 à cette convention signé le 16 mars 1983;

Vu l'arrêté du 17 mars 1989, portant agrément de l'avenant n°2 à cette convention signé le 22 février 1989;

Vu l'arrêté du 16 août 1990, portant agrément de l'avenant n°3 à cette convention signé le 14 juillet 1990;

Vu la convention collective nationale, du commerce des matériaux de construction, du bois et des produits sidérurgiques signée le 6 septembre 1975 et révisée par les avenants sus-visés;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête :

Article premier - L'avenant n°4 à la convention collective nationale du commerce des matériaux de construction, du bois et des produits sidérurgiques, signé le 11 juin 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective nationale sus-visée.

Tunis, le 5 août 1993.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed Fadhel Khelif

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

**Avenant n°4 à la convention collective nationale
du commerce des matériaux de construction, du bois
et des produits sidérurgiques**

Entre les soussignés :

- L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) ;

- La fédération nationale du commerce des matériaux de construction

d'une part ;

- L'union générale tunisienne du travail (UGTT)

- La fédération générale du bâtiment et du bois .

d'autre part ;

Vu la convention collective nationale du commerce des matériaux de construction et des produits sidérurgiques signée le 6 septembre 1975 , agréée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 24 décembre 1975 et publiée au JORT n° 4 du 16 janvier 1976 ;

Vu l'avenant n°1 à cette convention signé le 16 mars 1983 , agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 14 avril 1983 et publié au JORT n°33 du 29 avril 1983 ;

Vu l'avenant n°2 à la dite convention , signé le 22 février 1989, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 17 mars 1989 et publié au JORT n°19 du 17 mars 1989 ;

Vu l'avenant n°3 à la dite convention, signé le 14 juillet 1990, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 16 août 1990 et publié au JORT n°55 des 28 et 31 août 1990 ;

Vu le protocole d'accord conclu le 23 Février 1993 entre l'UTICA et l'UGTT et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives .

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er: Les articles 1, 4, 8, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 30, 39, 40, 46, 48, 50 et 52 de la convention sus-visée sont modifiés comme suit :

Article 1 (nouveau) : Champ d'application professionnelle et territoriale

La présente convention régit sur l'ensemble du territoire de la République, les rapports entre les employeurs et les travailleurs occupés d'une façon permanente dans les entreprises faisant le commerce des matériaux de construction , du bois et des produits sidérurgiques (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques .

Les travailleurs permanents sont ceux qui sont recrutés pour une durée indéterminée et qui ne sont pas employés pour exécuter des travaux temporaires ou occasionnels .

Les rapports entre employeurs et travailleurs temporaires sont régis par des dispositions particulières fixées par la présente convention.

Les travailleurs temporaires sont recrutés en vue d'une utilisation par intermittence, à des travaux de premier établissement ou pour une durée déterminée .

Les travailleurs temporaires jouissent des mêmes droits que les travailleurs permanents en ce qui concerne le droit syndical et la liberté d'opinion , la protection dans l'exercice de leurs fonctions, la délivrance de bulletin de paye et du certificat de travail, la durée de travail, la rémunération du travail de nuit, les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés payés , de même qu'ils sont soumis aux mêmes dispositions disciplinaires .

Article 4 (nouveau) : Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée . Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale.

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux règlements en vigueur.

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés. Il met à sa disposition des tableaux d'affichage qui seront placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs.

L'employeur reconnaît les attributions légales et légitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures représentant le personnel au sein de l'entreprise.

L'employeur, ou en cas d'empêchement son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence. L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. Cependant en cas d'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties . La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale, sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 50 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée.

L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise.

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors du travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraires.

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde. Ce responsable sera, sauf dans le premier cas, placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté. Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur. En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou, à défaut, dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement. Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

Article 8 (nouveau) : Période d'essai

La période d'essai est fixée comme suit :

- * pour les agents d'exécution : six mois ;
- * Pour les agents de maîtrise : neuf mois ;
- * Pour les cadres : une année .

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification .

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération .

Si l'essai n'est pas concluant, le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période .

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe .

Article 12 (nouveau) : Bulletin de paie

Lors du paiement des salaires , il sera délivré à chaque travailleur un bulletin de paye conformément aux dispositions du code du travail et notamment son article 143. Ce bulletin comporte le numéro d'affiliation de l'employeur et le numéro d'immatriculation du salarié à la caisse nationale de sécurité sociale.

Lorsque le jour du paiement des salaires coïncide avec un jour non ouvrable, le versement des salaires et la délivrance des bulletins de paye seront effectués la veille.

Des dispositions seront prises pour que la paye mensuelle soit effectuée au plus tard le dernier jour du mois considéré.

Article 14 (nouveau) : utilisation des travailleurs dans des fonctions autres que celles de leur grade

Tout travailleur pourra être requis pour assurer des fonctions d'une catégorie immédiatement inférieure à celle où il est classé, suivant les exigences du service et pour une durée n'excédant pas un mois, une fois par année .

Le travailleur gardera dans ce cas, le salaire et les avantages correspondants à son grade d'origine .

Si le travailleur intéressé estime que cette mesure revêt un caractère vexatoire et n'est pas dictée par le seul souci découlant d'une nécessité de service , il pourra saisir la commission paritaire , laquelle sera compétente pour statuer sur cette question .

Pour nécessité de service, un travailleur pourra être appelé à exercer les fonctions d'une catégorie immédiatement supérieure à celle où il est classé . Dans ce cas, il percevra dès le premier jour une indemnité représentant la différence de salaire entre celui de son échelle et celui de l'échelle correspondant à la catégorie à laquelle il accède provisoirement .

Cette position ne doit toutefois pas dépasser la durée de trois mois, période à l'issue de laquelle le travailleur est, soit confirmé dans la nouvelle catégorie, soit remplacé dans sa catégorie d'origine.

Dans les deux cas, l'employeur est tenu d'informer le travailleur par écrit et dans un délai d'une semaine à partir du moment où il a été appelé à exercer la nouvelle fonction .

Article 16 (nouveau) : licenciement par suite de suppression d'emplois ou de compression de personnel

Au cas où l'employeur sera amené à réduire l'effectif du personnel pour une raison d'ordre économique ou de suppression d'emplois, il est tenu d'allouer au travailleur licencié , outre le délai-congé prévu à l'article 15 de la présente convention, une indemnité de licenciement conformément à l'article 17 ci-après .

Cette réduction s'opérera , le cas échéant , selon la catégorie en tenant compte des éléments d'appréciations suivants :

- a) la valeur professionnelle ,
- b) les charges de famille ,
- c) l'ancienneté .

La mesure doit, en principe ,toucher d'abord les célibataires puis les mariés sans enfants ,et en dernier lieu les mariés avec enfants à charge compte tenu de leur nombre , chaque enfant à charge comptant pour un an d'ancienneté . Toute compression du personnel permanent sera soumise à la commission de contrôle des licenciements 15 jours à l'avance.

La commission paritaire, si elle existe, est consultée avant la saisine de la commission de contrôle des licenciements précitée .

Article 19 (nouveau) : Démission

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite avec signature légalisée du travailleur , marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de quitter définitivement l'établissement.

En cas de démission, les travailleurs doivent respecter le délai-congé prévu par l'article 15 de la présente convention compte non tenu des droits à congé payé .

Le travailleur démissionnaire peut être réembauché éventuellement . Il doit dans ce cas satisfaire à toutes les conditions de l'emploi postulé, sans considération de son ancienne situation au sein de l'établissement.

Article 20 (nouveau) : Certificat de travail

Il est délivré à tout travailleur, au moment où il quitte l'entreprise, un certificat de travail indiquant exclusivement :

- Le nom et l'adresse de l'employeur,
- Le numéro d'affiliation de l'employeur et le numéro d'immatriculation du salarié à la caisse nationale de sécurité sociale,
- Les dates d'entrée et de sortie du travailleur,
- La nature du ou des emplois successifs occupés par le travailleur ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.

A la demande du travailleur, ce certificat pourra être mis à sa disposition à partir de la date d'effet du préavis.

Article 21 (nouveau) : Changement de résidence ou mutation

Les changements de résidence ou mutation ne peuvent être décidés que par nécessité de service; ils ne peuvent être décidés d'office que dans la mesure où il n'existe pas de volontaires. Dans ce cas, il sera tenu compte de l'ancienneté du travailleur et de sa situation de famille.

Dans tous les cas, tous les frais engendrés directement par cette mutation seront à la charge de l'employeur.

Les contestations résultant de l'application du présent article seront soumises à la commission paritaire ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Article 30 (nouveau) : Jours fériés, chômés et payés

Les jours fériés chômés et payés sont le 20 mars, le 1er Mai, le 25 juillet, le 7 novembre, le 1er jour et le 2ème jour de l'Aïd El Fir, le 1er et le 2ème jour de l'Aïd El Idha, le moudel et le jour de l'An Héjire.

Les travailleurs qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de salaire de 100%.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

Article 39 (nouveau) : Discipline

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :

Sanctions du 1er degré :

- 1°) l'avertissement verbal ;
- 2°) l'avertissement par écrit avec inscription au dossier ;
- 3°) le blâme avec inscription au dossier ;
- 4°) la mise à pied pour une période maximale de 3 jours privative, de toute rémunération.

Sanctions du 2ème degré :

- 1°) la mise à pied pour une période ne dépassant pas sept jours, privative de toute rémunération ;
- 2°) la mise à pied pour une période allant de huit à trente jours, privative de toute rémunération ;
- 3°) l'abaissement d'échelon ;
- 4°) la rétrogradation d'échelle ;
- 5°) la révocation.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire, érigée en conseil de discipline, qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre ; celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur. Si le travailleur dispose de nouvelles données susceptibles de l'innocenter, il pourra présenter une demande écrite à son employeur en vue de réviser sa décision et ce dans un délai de 7 jours à compter de la date de cette notification.

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

1°) l'acte ou la carence de nature à entraver le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine ;

2°) la réduction du volume de production ou de sa qualité due à une mauvaise volonté évidente ;

3°) la non-observation des prescriptions d'hygiène et de sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés ;

4°) le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur ou de son supérieur ;

5°) le fait de se procurer des avantages matériels ou d'accepter des faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci ;

6°) le vol ou l'utilisation par le travailleur, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe ;

7°) le fait de se présenter au travail en état d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail ;

8°) l'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente et injustifiée, sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant ;

9°) le fait de se livrer, pendant ou à l'occasion de son travail, à des actes de violence ou à des menaces dûment constatés contre toute personne appartenant ou non à l'entreprise ;

10°) la divulgation d'un des secrets professionnels de l'entreprise ;

11°) le refus de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent.

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement, notamment pour crime ou pour infraction commise contre la sûreté de l'Etat, usurpation de fonction, attentat aux mœurs, faux témoignage, abus de confiance, escroquerie, diffamation, dénonciation calomnieuse, que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice du travailleur de ses fonctions ou en dehors de celles-ci.

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline. Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travail.

Si la sanction définitive ne comporte pas à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits.

Au cas où le travailleur faisant l'objet de poursuites judiciaires suite à une plainte de l'employeur est reconnu innocent, il bénéficie de tous ses droits comme s'il était en activité.

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur, il a le droit de recevoir immédiatement copie de son dossier et du rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou

par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient et par des avocats. Dans cette hypothèse le dossier sera également communiqué au défenseur .

Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil n'ayant pas de relations directes avec cette affaire. Le rapporteur établit par écrit un procès-verbal des débats et des décisions prises. Le procès-verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

La révocation entraîne le licenciement sans droit à l'indemnité de préavis ou toute autre indemnité.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation pourra, après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1er degré et après deux ans pour une sanction du 2ème degré relative à la rétrogradation, introduire une demande auprès de l'employeur, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier; communication peut en être faite au conseil de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent, après deux ans pour les sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 2ème degré , à condition que dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune sanction disciplinaire .

Article 40 (nouveau) : Attribution du conseil de discipline

La commission paritaire érigée en conseil de discipline propose, en matière de discipline des sanctions contre tout agent incriminé conformément aux conditions prévues à l'article 39 de la présente convention . L'intervention du conseil de discipline ne fait pas obstacle au droit, pour les parties intéressées, de porter le litige devant les tribunaux compétents .

Si la sanction est proposée par la majorité des membres du conseil de discipline , l'employeur ne modifie pas cette proposition et la confirme .

Article 46 (nouveau) : Tenues de travail et de protection

L'employeur supporte tous les frais d'achat des tenues de travail qui comprennent :

- 2 tenues de travail pouvant comporter le sigle de l'entreprise;
- 2 chemises ;
- 1 paire de chaussures appropriées à la profession ;
- un couvre-chef.

L'employeur fournira également et gratuitement les tenues de protection qui doivent être conservées dans l'entreprise .

La commission paritaire ou, à défaut , le représentant du personnel , en accord avec l'employeur, arrêtera les normes de ces vêtements et chaussures de travail et de protection appropriés au travail dans l'établissement.

Un vestiaire est mis à la disposition du personnel pour y déposer les vêtements de travail et de protection.

Article 48 (nouveau) : Hygiène et Sécurité

L'employeur est tenu d'aménager les locaux dans un état sanitaire répondant à toutes les conditions d'hygiène et de sécurité .

Il fera installer en particulier des lavabos, des douches , des WC , des vestiaires pour les effets du personnel et offrira la quantité de savon nécessaire à cet effet . Un local sera aménagé pour permettre au personnel d'y passer la coupure entre les deux séances de travail, dans le cas où les travailleurs seraient dans l'obligation de ne pas rentrer chez eux .

Les mesures de sécurité du travailleur et sa protection contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée du fait de son métier, seront arrêtées après consultation de la commission paritaire et mise en place du comité obligatoire d'hygiène et de sécurité prévu par la législation en vigueur .

La non-observation des dispositions des paragraphes précédents engage la responsabilité de l'employeur .

Une boîte à pharmacie doit être mise à la disposition du personnel pour les petits soins d'urgence , la liste des médicaments devant se trouver dans cette boîte de pharmacie sera arrêtée par le médecin de l'établissement .

Les établissements prévus par les articles 153 et suivants du Code du travail doivent se conformer à la législation en vigueur en matière de médecine du travail .

Les autres établissements couverts par la présente convention peuvent se constituer en association de médecine inter-entreprises en vue de créer un centre médical à l'échelle régionale ou locale et ce, pour faciliter la visite d'embauchage ou la visite de contrôle annuel .

Pour tout ce qui n'est pas précisé dans le présent article, les parties contractantes doivent se référer à la législation en vigueur .

Article 50 : (nouveau) : Régime de retraite

Le régime de retraite sera appliqué selon la législation en vigueur.

Tout travailleur partant à la retraite bénéficie d'une indemnité égale au salaire de base d'un mois de travail effectif s'il compte un minimum de 10 ans d'ancienneté dans la même entreprise à la date de son départ à la retraite .

A l'occasion du départ du travailleur à la retraite, une cérémonie sera organisée sous le patronage de l'employeur ou son représentant et en présence des délégués du personnel. Il sera présenté à ce travailleur lors de cette cérémonie , une attestation de reconnaissance des efforts qu'il a fournis au profit de l'entreprise .

Article 52 (nouveau) : Indemnité de décès

En cas de décès d'un travailleur permanent en activité , il sera accordé à sa famille une subvention d'urgence qui sera prélevée sur le fond social ou, à défaut, supportée par l'employeur. Cette subvention dont le montant minimum est égal au salaire de deux mois, est fixée en accord avec la commission paritaire ou, à défaut , avec les représentants du personnel . Dans tous les cas , elle ne peut être inférieure à 300 dinars .

Article deux : Il est ajouté à la convention sus-visée un article 49 bis (nouveau) ainsi rédigé :

Article 49 bis : Fonds social

L'institution d'un fonds social sera étudiée et ce fonds sera éventuellement créé directement par les employeurs et les représentants du personnel concerné en accord entre eux .

Article trois : Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- La grille n°1 : à compter du 1er mai 1993
- La grille n°2: à compter du 1er mai 1994
- La grille n°3 : à compter du 1er mai 1995 .

Article Quatre : Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er mai 1993 , sous réserve des dispositions de l'article trois ci-dessus.

Tunis , le 11 Juin 1993

Pour les Organisations Syndicales des Travailleurs	Pour les Organisations Syndicales des employeurs
Le Secrétaire Général de l'Union Générale Tunisienne du Travail	Le Président de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du commerce et de l'Artisanat
Signé : Ismail Sahbani	Signé: Hédi Jilani
Le Secrétaire Général de la Fédération Générale du Bâtiment et du Bois	Le Président de la Fédération Nationale du Commerce de matériaux de construction
Signé : Hassan CHIEBIL	Signé: moudi AYARI

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

DU COMMERCE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

GRILLE DES SALAIRES N° 1

DU BOIS ET DES PRODUITS SIDERURGIQUES

APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1993

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Durée dans l'échelon	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Catégorie	S/Catégorie	Echelle										
Exécution simple sans spécialité ni qualification	E1	H	836	863	870	874	877	896	907	919	933	947
		M	148 044	150 276	152 191	152 935	158 693	160 720	160 720	162 740	165 108	167 478
	E2	H	867	871	875	893	898	911	942	968	972	987
		M	150 991	151 899	152 971	158 793	161 059	163 579	166 234	169 022	171 766	174 320
I	E3	3	161 402	164 708	167 671	173 188	176 130	179 211	182 339	185 420	188 536	191 491
	E4	4	168 046	171 105	174 390	181 518	185 028	188 536	192 163	195 673	201 543	203 597
	E5	5	174 320	178 362	182 604	190 755	194 988	201 284	204 834	208 295	211 882	215 696
	E6	6	175 486	186 210	190 861	202 357	206 292	210 409	214 324	218 275	221 960	225 645
	E7	7	192 602	198 135	205 486	214 688	219 250	223 650	228 060	234 945	239 752	244 543
	E8	8	202 611	207 876	212 759	222 680	227 555	232 305	240 059	245 383	250 724	255 409
	E9	9	209 099	214 329	220 570	230 430	238 294	244 152	250 143	255 389	260 619	265 849
	M1	10	227 488	233 512	239 457	254 516	260 966	266 911	272 856	281 181	287 121	293 416
	M2	11	234 149	240 689	249 779	264 098	270 518	277 058	285 973	292 834	299 895	307 087
	M3	12	242 909	252 938	260 797	275 193	284 868	292 037	299 912	307 650	315 526	323 390
II	M4	13	255 329	263 963	271 808	289 843	298 298	306 777	315 381	323 853	332 522	340 940
	C1	14	274 026	282 586	293 761	312 060	321 473	330 891	340 304	349 854	359 206	367 761
	C2	15	287 771	299 666	309 652	330 182	340 511	350 844	361 041	370 576	380 966	389 631
	C3	16	308 230	319 741	331 253	354 266	365 774	376 316	386 776	397 236	407 696	418 161
	C4	17	326 619	339 304	351 990	376 746	388 161	399 691	411 226	422 756	434 286	445 701
	C5	18	346 004	359 962	366 727	398 986	411 466	424 071	436 671	449 151	461 756	474 235
	C6	19	371 929	386 866	400 896	429 071	443 096	457 246	471 271	485 421	499 440	513 476
	C7	20	396 316	411 896	427 341	458 251	473 926	489 281	504 736	520 186	535 701	551 216
III												

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le

Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU COMMERCE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
GRILLE DES SALAIRES N° 2

APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1994

DU BOIS ET DES PRODUITS SIDERURGIQUES

Echelon		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Durée dans l'échelon		1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Catégorie	S/Catégorie	Echelle											
I	Exécution simple sans spécialité ni qualification	E1	H	882	909	913	916	920	923	942	953	965	979
				156 044	158 276	159 415	160 191	160 935	166 693	168 720	168 720	170 740	173 108
	Exécution simple avec qualification	E2	H	916	920	920	924	942	947	960	991	1 017	1 021
				159 491	160 399	161 471	164 985	167 293	169 559	172 079	174 734	177 522	180 266
II	Maîtrise	E3	3	169 902	173 208	176 171	178 856	181 688	184 630	187 711	190 839	193 920	197 036
		E4	4	177 046	180 105	183 390	186 956	190 518	194 028	197 536	201 163	204 673	210 543
		E5	5	183 320	187 362	191 604	195 613	199 755	203 988	210 284	213 834	217 295	220 882
		E6	6	184 986	195 710	200 361	204 948	211 857	215 792	219 909	223 824	227 775	231 460
		E7	7	202 602	208 135	215 486	220 246	224 688	229 250	233 650	238 060	244 945	249 752
		E8	8	213 111	218 376	223 259	228 420	233 180	238 055	242 805	250 559	255 883	261 224
		E9	9	220 099	225 329	231 570	236 204	241 430	249 294	255 152	261 143	266 389	271 619
		M1	10	240 488	246 512	252 457	260 856	267 516	273 966	279 911	285 856	294 181	300 121
		M2	11	248 149	254 689	263 779	271 103	278 098	284 518	291 058	299 973	306 834	313 895
III	Cadres	M3	12	257 909	267 938	275 797	283 153	290 193	299 868	307 037	314 912	322 650	330 526
		M4	13	271 329	279 963	287 808	295 523	305 843	314 298	322 777	331 381	339 853	348 522
		C1	14	291 026	299 586	310 761	319 642	329 060	338 473	347 891	357 304	366 854	376 206
		C2	15	305 771	317 666	327 652	337 849	348 182	358 511	368 844	379 041	388 576	398 966
		C3	16	327 230	338 741	350 253	361 755	373 266	384 774	395 316	405 776	416 236	426 696
		C4	17	346 619	359 304	371 990	384 675	396 746	408 161	419 691	431 226	442 756	454 286
		C5	18	368 004	381 962	388 727	408 384	420 986	433 466	446 071	458 671	471 151	483 756
		C6	19	395 929	410 866	424 896	439 041	453 071	467 096	481 246	495 271	509 421	523 440
		C7	20	420 316	435 896	451 341	466 796	482 251	497 926	513 281	528 736	544 186	559 701

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le

Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

DU COMMERCE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

GRILLE DES SALAIRES N° 3

DU BOIS ET DES PRODUITS SIDERURGiques

APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1995

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Durée dans l'échelon	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Catégorie	S/Catégorie	Echelle										
Exécution simple sans spécialité ni qualification	E1	H	928	955	959	962	966	969	988	999	1 011	1 025
	M		164 044	166 276	167 415	168 191	168 935	174 693	176 720	176 720	178 740	181 108
I	E2	H	965	969	969	973	991	996	1 009	1 040	1 066	1 085
	M		167 991	168 899	169 971	173 485	175 793	178 059	180 579	183 234	186 022	191 320
Exécution simple avec qualification	E3	3	178 402	181 708	184 671	187 356	190 188	193 130	196 211	199 339	202 420	205 536
	E4	4	186 046	189 105	192 390	195 956	199 518	203 028	206 536	210 163	213 673	219 543
	E5	5	192 320	196 362	200 604	204 613	208 755	212 988	219 284	222 834	226 295	229 882
	E6	6	194 486	205 210	209 861	214 448	221 357	225 292	229 409	233 324	237 275	240 960
	E7	7	212 602	218 135	225 486	230 246	234 688	239 250	243 650	248 060	254 945	259 752
	E8	8	223 611	228 876	233 759	238 920	243 680	248 555	253 305	261 059	266 383	271 724
	E9	9	231 099	236 329	242 570	247 204	252 430	260 294	266 152	272 143	277 389	282 619
	M1	10	253 488	259 512	265 457	273 856	280 516	286 966	292 911	298 856	307 181	313 121
	M2	11	262 149	268 689	277 779	285 103	292 098	298 518	305 058	313 973	320 834	327 895
II	M3	12	272 909	282 938	290 797	298 153	305 193	314 868	322 037	329 912	337 650	345 526
	M4	13	287 329	295 963	303 808	311 523	321 843	330 298	338 777	347 381	355 853	364 522
	C1	14	308 026	316 586	327 761	336 642	346 060	355 473	364 891	374 304	383 854	393 206
	C2	15	323 771	335 666	345 652	355 849	366 182	376 511	386 844	397 041	406 576	416 966
III	C3	16	346 230	357 741	369 253	380 755	392 266	403 774	414 316	424 776	435 236	445 696
	C4	17	366 619	379 304	391 990	404 675	416 746	428 161	439 691	451 226	462 756	474 286
	C5	18	390 004	403 962	410 727	430 384	442 986	455 466	468 071	480 671	493 151	505 756
	C6	19	419 929	434 866	448 896	463 041	477 071	491 096	505 246	519 271	533 421	547 440
	C7	20	444 316	459 896	475 341	490 796	506 251	521 926	537 281	552 736	568 186	583 701

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le

Décret N°82-501 du 16 mars 1982

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

Décret n° 93-1601 du 26 juillet 1993, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la société "Promosport".

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 79-66 du 31 décembre 1979, portant loi de finances pour la gestion 1980 et notamment son article 65 relatif à l'ouverture dans les écritures du trésorier général de Tunisie d'un fonds spécial du trésor intitulé "fonds national pour la promotion du sport" destiné au soutien et au développement du secteur du sport,

Vu la loi n° 84-63 du 6 août 1984, portant organisation et développement des activités physiques et sportives et notamment ses articles 67, 68, 69 et 70 relatifs à la création de la société "promosport",

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987, portant loi de finances pour la gestion 1988 et notamment son article 41 relatif à l'exonération des recettes provenant des pronostics sportifs de tous les droits et taxes,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et aux entreprises publiques,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989, relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques et aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics tel qu'il a été modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Organisation administrative

Section 1 - le conseil d'administration

Article premier. - La société "promosport" est administrée par un conseil d'administration présidé par un président directeur général et composée en outre de huit membres nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance sur proposition des ministères et des établissements concernés :

- un représentant du Premier ministre
- un représentant du ministère de l'intérieur
- un représentant du ministère des finances
- un représentant du ministère du plan et du développement régional

- deux représentants du ministère de la jeunesse et de l'enfance
- le commissaire général au sport
- le président de la fédération tunisienne du football.

Le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne dont l'avis peut être utile pour les questions inscrites à l'ordre du jour, pour assister aux réunions du conseil, avec voix consultative.

Art. 2. - Le conseil d'administration est investi des prérogatives les plus étendues pour agir au nom de la société, accomplir ou autoriser tous actes ou opérations relatifs à son objet conformément à la législation en vigueur.

Il est chargé notamment :

- d'arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que leurs schémas de financement
- d'arrêter les bilans et les comptes de gestion et de résultat
- de fixer l'organisation des services de l'entreprise, le statut de son personnel et son régime de rémunération
- d'approuver dans le cadre de la réglementation en vigueur les marchés passés par l'entreprise
- d'approuver les contrats-programmes et suivre leur exécution.

Art. 3. - Le conseil d'administration délègue à son président tous les pouvoirs nécessaires pour lui permettre d'assurer la direction générale de la société.

Art. 4. - Le conseil d'administration de la société "promosport" se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres au moins une fois par trimestre et chaque fois que l'intérêt de l'établissement l'exige et ce pour délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour qui devra être transmis dix jours avant la tenue de la réunion à tous les membres du conseil d'administration, au contrôleur d'Etat et au département de tutelle. L'ordre du jour doit être accompagné des documents à débattre lors de la réunion du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut se réunir légalement qu'en présence de la majorité de ses membres, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Au cas où le quorum n'est pas atteint pour la réunion du conseil d'administration, les membres sont convoqués à une deuxième réunion qui est considérée légale quelque soit le nombre des présents.

Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par un administrateur ou toute autre personne désignée par le conseil à cet effet.

Art. 5. - Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux qui sont portés sur un registre spécial et sont signés par le président directeur général et un administrateur.

Les copies ou extraits des délibérations à produire sont certifiés par le président du conseil d'administration ou tout autre membre délégué par lui.

Les procès-verbaux sont communiqués à qui de droit dans les délais fixés par la législation et la réglementation en vigueur.

Section 2 - le président directeur général

Art. 6. - Le président directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance.

Art. 7. - Le président directeur général assure la direction générale de la société "promosport". Il dispose du pouvoir de décision dans toutes les matières relatives à cette société et qui ne sont pas expressément réservées au conseil d'administration et à l'autorité de tutelle.

Il est chargé de l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration à qui il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de la société.

Il prend à cet effet dans la limite de ses attributions toutes initiatives et toutes décisions nécessaires.

Il est chargé notamment :

- d'assurer la direction administrative, financière et technique de la société
- de préparer les travaux du conseil d'administration et assurer la mise en application de ses décisions
- de représenter la société auprès des tiers et dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires
- d'émettre les ordres de recettes et de dépenses.

Il a autorité dans le cadre de la réglementation en vigueur sur tout le personnel de la société qu'il recrute, affecte, administre ou licencie.

CHAPITRE II

Organisation financière

Section 1 - les budgets

Art. 8. - Le conseil d'administration fixe au plus tard le 31 août de chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que le schéma de financement de l'investissement.

Le budget de fonctionnement comprend :

A - En recettes :

- la part revenant à la société des prélèvements effectués sur la masse des sommes provenant des concours de pronostics sportifs selon le taux prévu par les textes en vigueur
- la subvention de fonctionnement accordée par l'Etat, le cas échéant
- les recettes provenant des opérations de sponsoring dans le domaine sportif
- les dons et legs
- les recettes diverses et accidentelles.

B - En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement et les frais de gestion et d'entretien de l'infrastructure de base et des immeubles
- toutes autres dépenses provenant de l'exécution des tâches relevant de la société.

Art. 9. - Le budget d'équipement comprend :

A - En recettes :

- les résultats excédentaires annuels de fonctionnement
- les emprunts
- les épargnes
- la subvention d'équipement accordée par l'Etat, le cas échéant.

B - En dépenses :

- les dépenses d'équipement y compris l'achat de matériel et des immeubles
- les participations financières de la société
- toutes autres dépenses d'équipement.

Section 2 - la comptabilité

Art. 10. - La comptabilité de la société "promosport" est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Le conseil d'administration doit arrêter au plus tard dans un délai de quatre mois après la clôture de l'année budgétaire les comptes de gestion et de résultats et ce compte tenu d'un rapport présenté par un membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

CHAPITRE III

Tutelle de l'Etat

Art. 11. - Il est placé auprès de la société "promosport" un contrôleur d'Etat, désigné par arrêté du ministre des finances qui assure ses tâches conformément à la législation et la réglementation en vigueur et notamment la loi n° 89-9 du 1er février 1989 susvisée.

Art. 12. - Sont soumises à l'approbation du ministre de la jeunesse et de l'enfance selon la législation et la réglementation en vigueur les décisions du conseil d'administration relatives :

- aux budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, après avis du ministre des finances
- au statut du personnel et au régime de leur rémunération après avis du ministre des finances
- aux emprunts
- à l'acceptation des dons, legs et participations quelles que soient leurs natures et origines.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art. 13. - En cas de dissolution de la société "promosport", son patrimoine fera retour à l'Etat qui exécutera les engagements contractés par la société.

Art. 14. - Les ministres des finances et de la jeunesse et de l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux titulaires des comptes à la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie (suite)

```

*****
*NUMERO LIVRET* NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE* A V O I R*ANNEE DEPOT*
*****
* 0770392 G *HEDIA DRIDI F MRAD FAKHREDDINE * 2,855 * 1977 *
* 0770411 C *MALAQUI SALAH B HAMOUDA * 3,362 * 1977 *
* 0770414 F *KHEMIS B SALAH EL HAKIRI * 3,671 * 1977 *
* 0770426 U *ZAYET CHERIFA BT BRAHIM * 4,458 * 1977 *
* 0770445 P *TIJANI B MOHD SADOK B FADHEL * 2,855 * 1977 *
* 0770448 T *NASR JALEL B MOHD * 3,092 * 1977 *
* 0770462 H *ALI B MANSOUR B ALI OULED SASSI * 8,413 * 1977 *
* 0770483 F *DZAIRIA MOHAMED MOULDI B TAIEB * 5,840 * 1977 *
* 0770485 H *ABDERRAZAK B MOHAMED SALAH JABLAG * 3,913 * 1977 *
* 0770486 J *ABDERRAZAK B FREDJ MCKNI * 12,628 * 1977 *
* 0770497 W *LAZHAR B MOHD SELMI * 5,964 * 1977 *
* 0770499 Y *MME MHENIA BT MOHAMED OTHMANI * 3,049 * 1977 *
* 0770514 P *EL HADJ SALEM MOHAMED B HELAL * 2,953 * 1977 *
* 0770523 Z *SASSI AKERMI * 8,328 * 1977 *
* 0770527 D *SALAH B AMOR B ALI ABASSI * 2,853 * 1977 *
* 0770528 E *HASNAQUI MUSTAPHA * 11,482 * 1977 *
* 0770582 N *FAOUZI ALLOUCHE * 2,966 * 1977 *
* 0770598 F *DALY MALIKA * 4,228 * 1977 *
* 0770600 H *LABIDI MOHAMED * 4,976 * 1977 *
* 0770612 W *HATTAB LOUATI * 3,201 * 1977 *
* 0770615 Z *DJELIDI MOHSEN * 3,527 * 1977 *
* 0770616 A *BOUZAIA NE M'HEDEBI * 2,855 * 1977 *
* 0770628 N *SALHI ABDELHAMID B MOHAMED * 5,858 * 1977 *
* 0770635 W *MUR B DARMECHE * 2,855 * 1977 *
* 0770642 D *MOHAMED BOUARADA * 29,789 * 1977 *
* 0770667 F *HEDI B AMAR B TAIEB B HADJ BAHRI * 3,064 * 1977 *
* 0770669 H *MOHAMED JOUINI * 3,043 * 1977 *
* 0770670 J *NAOUA SASSI F HASSINE SASSI * 18,018 * 1977 *
* 0770672 L *KHEMAIES SOUSSI * 3,591 * 1977 *
* 0770674 N *MOHAMED NACEUR GASHI * 2,856 * 1977 *
* 0770678 I *HEDI B ALI B SAID B BRAHIM * 2,900 * 1977 *
* 0770681 W *BARHOUMI ANMAR B AID * 16,511 * 1977 *
* 0770684 Z *MOHAMED B HMIDA FALAH * 19,992 * 1977 *
* 0770689 E *MOHAMED TAIEB FRIJI * 3,256 * 1977 *
* 0770690 F *SALAH JEBRI * 31,069 * 1977 *
* 0770699 R *ROUSSI BOUJEMAA * 3,308 * 1977 *
* 0770703 V *HASSINE B HAMOUDA MAHJOUBI * 3,001 * 1977 *
* 0770709 B *HAMIDOUN ABDOUSSALAM * 5,148 * 1977 *
* 0770710 C *BOUZIDI MOHD MIZOUNI * 3,064 * 1977 *
* 0770711 D *KIANGEBENI PEDRO * 3,925 * 1977 *
* 0770749 V *EL FATNASSI BECHIR B MOHAMED * 4,314 * 1977 *
* 0770752 Y *JEMEL GASHI * 2,931 * 1977 *
* 0770758 E *QUDI NAFISSA F NOUREDDINE QUDI * 8,772 * 1977 *
* 0770768 R *SALAH B OTHMAN YOUSSEF * 5,893 * 1977 *
* 0770769 S *BECHIR B MOHD B ALI AFLI * 3,418 * 1977 *
* 0770786 K *KHAYATI ABDELHAMID * 2,918 * 1977 *
* 0770807 H *HABIBA MARMOURI F MUSTAPHA B HAYO * 5,929 * 1977 *
* 0770813 P *MONGEF B ALI CHAABANI * 5,844 * 1977 *
* 0770814 R *TOUATI HEDI B HAMIDA * 3,251 * 1977 *
* 0770817 U *BRAHIM B MBAREK B AZOUZ SAMTI * 3,385 * 1977 *
*****

```

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1993

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
Tunisie	22,000	30,000	40,000
Algérie			
Maroc			
Libye			
Mauritanie			
Autres pays	33,000	47,000	54,000

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,420 dinar

Traduction française
0,600 dinar

Abonnement

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat
Hached, Radès — Tél. : 434 211
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- ☐ **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- ☐ **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- ☐ **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de
l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 /w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.2.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8